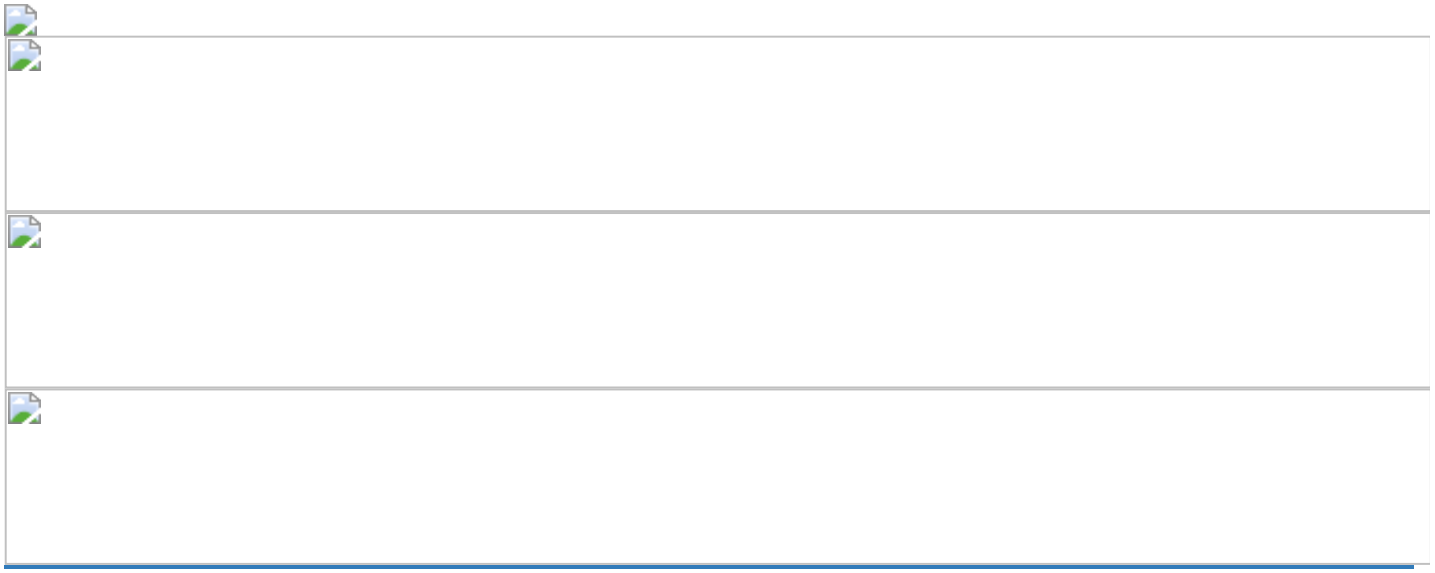


Дело № 1-1922/2020

Номер дела: **1-1922/2020**

УИН: **14RS0035-01-2020-015876-91**

Дата начала: **30.09.2020**

Дата рассмотрения: **02.12.2020**

Суд: **Якутский городской суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Петраков Дмитрий Анатольевич**

Статьи УК: **210, 228.1**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Айдаева Даурия Энверовна		
ПРОКУРОР	Кардашевская Раиса Васильевна		
ПРОКУРОР	Анисимов Иван Андреевич		
	Снегирев Виктор Евгеньевич	Статьи УК: 210, 228.1	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			30.09.2020
Передача материалов дела судье			30.09.2020
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		02.10.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		12.10.2020
Судебное заседание			03.11.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		03.11.2020
Судебное заседание	Постановление приговора		02.12.2020
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			11.12.2020

Приговор

14RS0035-01-2020-015876-91

копия

Дело № 1-1922-20

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

2 декабря 2020 года п. Жатай

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе:

председательствующего судьи Петракова Д.А., единолично, с участием государственного обвинителя ст.помощника прокурора г.Якутска Кардашевской Р.В., Анисимова И.А. подсудимого Снегирева В.Е., защитника адвоката Айдаевой Д.Э. представившей удостоверение № 558, ордер № от ____ 2020 года, при секретаре Банеевой А.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Снегирева В.Е., ___, зарегистрированной по адресу: ____, ранее не судимого, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, ч. 3 ст.30 – ч.5 ст. 228.1 УК РФ.

у с т а н о в и л:

Снегирев В.Е. участвовал в преступном сообществе (преступной организации), покушался на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам, при следующих обстоятельствах:

В период с ____ 2019 г. по ____ 2019 г. неустановленное следствием лицо, использующее в кроссплатформенном мессенджере «___» аккаунт «___», находясь в неустановленном следствием месте, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, достаточным уровнем знаний в области маркетинговых систем, созданных и существующих в глобальной сети «Интернет», а также обладая высоким уровнем пользования интернет-мессенджером «___», предназначенным для мгновенного обмена электронными сообщениями, из корыстных побуждений, зная о высокой доходности от систематического совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств синтетического происхождения, а также осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность в данной области невозможна без создания под единым руководством нескольких территориально обособленных структурных подразделений, незаконно создал преступное сообщество (преступную организацию) (далее по тексту ПС (ПО)) со сложной организационно-иерархической структурой с целью получения финансовой выгоды от незаконного сбыта наркотических средств синтетического происхождения на территории субъектов Российской Федерации: ____ а также иных регионов России, с использованием электронных и иных телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», в которой действовал в виде интернет-магазина «___», зарегистрированного на тематическом интернет-портале «___».

Иерархическая структура данного ПС (ПО) представляет собой систему, построенную с учетом разделения функциональных обязанностей между его участниками, в том числе по признаку территориальности, ввиду выполнения ими конкретных действий согласно специализации в целях реализации общих преступных намерений, направленных на осуществление сбыта наркотических средств синтетического происхождения, предусматривающую наличие следующих должностей: «организатор», «администратор

сайта - вербовщик», «кассир-бухгалтер», «куратор», «варщик», «оператор», «курьер», «склад», «мини-склад», «закладчик».

Неустановленное следствием лицо, использующее в кроссплатформенном мессенджере «___» аккаунт «___», являясь руководителем и организатором ПС (ПО), путем размещения на форумах интернет-магазина «___» тематического интернет-портала «___», на сайте объявлений «___», в чате мобильного мессенджера «___», других социальных сетях публичных объявлений о приеме на высокооплачиваемую работу, в период с ____ привлек лиц, способных по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать преступления, направленные на производство и сбыт наркотических средств, создав из числа этих лиц структурированные территориально обособленные подразделения – организованные группы, входящие в структуру ПС (ПО), действующие на территории ___ под управлением 2 «операторов» и 1 «куратора», обеспечивающих контроль и единое руководство за преступной деятельностью членов ПС (ПО) в данных субъектах ___

Руководство ПС (ПО) при подборе участников ориентировалось на лиц, желающих иметь стабильный высокий доход с возможностью карьерного роста при минимальных рисках быть задержанными правоохранительными органами, ввиду применения мер конспирации, разработанных организаторами, при условии соблюдения всех установленных в ПС (ПО) правил и требований.

Прием на работу в ПС (ПО) осуществляется при условии отправки электронным путем своих анкетных данных – копии паспорта гражданина ____, заполнением анкет, внесения на электронный счет, зарегистрированный в электронной платежной системе «___», организаторов интернет-магазина залога в размере от ___ рублей и прохождением учебного курса.

Иерархическая структура данного ПС (ПО), выстроенная с учетом разделения функциональных обязанностей между ее членами, в том числе, по территориальному признаку, в целях реализации общих преступных намерений, направленных на осуществление незаконного сбыта наркотических средств, и представлялась следующими должностями:

- «организатор» - то есть, лицо которое выполняет общие организационно - распорядительные функции по обеспечению деятельности ПС (ПО), осуществляя непосредственный контроль за распределением всех денежных средств, получаемых в ходе осуществления преступной деятельности; распределяет преступные роли между членами ПС (ПО), устанавливает цену на сбываемые наркотические средства и размер вознаграждения всем участникам ПС (ПО); согласовывает назначение кандидатов для замещения наиболее значимых должностей ПС (ПО); непосредственно контролирует деятельность «кураторов», «операторов», «кассира-бухгалтера»; принимает решения об исключении из состава ПС (ПО) лиц, в связи с утратой к ним доверия или ввиду допущенных ими нарушений установленных правил; для бесперебойного производства и снабжения ПС (ПО) наркотическими средствами, организует поставку наркотических средств и прекурсоров для их производства в субъекты Российской Федерации, в которых функционирует ПС (ПО);

- «администратор сайта-вербовщик» - является администратором интернет – форума «___» на тематическом интернет-портале «___» и занимается обслуживанием форума, информационных разделов интернет – магазина ПС (ПО); обеспечивает нормальное функционирование интернет – магазина; во взаимодействии с «куратором» и «операторами» разрешает жалобы и вопросы «потребителей» наркотических средств; в социальных сетях и интернет – сайтах рубричной рекламы распространяет замаскированные под легальную работу объявления о наборе «курьеров»; рассматривает заявки заинтересованных лиц, которых адресует «куратору» для дальнейшей агитационной работы по вовлечению в ПС (ПО) в качестве «курьеров», «закладчиков»;

- «куратор» - лицо, которое ведет работу по привлечению и дальнейшей агитации адресованных ему «администратором сайта-вербовщиком» лиц, ориентированных на быстрое достижение материального благополучия за счет сбыта наркотических средств;

предлагает данным лицам на условиях материального вознаграждения работать на интернет-магазин «___» изначально в должностях «курьера» или «закладчика» наркотических средств с возможностью продвижения по карьерной лестнице до уровня руководителя структурного подразделения ПС (ПО) по субъекту Российской Федерации - «оператора»; в ходе переписки в интернет-мессенджере «___» разъясняет желающим работать на интернет-магазин лицам условия и порядок работы, размер заработной платы, направляет им инструкции о том, как необходимо осуществлять сбыт наркотических средств и применять меры конспирации; является руководителем структурных подразделений – организованных групп, входящих в состав ПС (ПО), функционирующих во главе с «операторами» под его единым началом на территориях ___ устанавливает контроль над нижестоящими членами ПС (ПО); занимается расширением рынка сбыта наркотических средств путем направления членов группы в так называемые «командировки» в города разных субъектов ____; организует серийное производство наркотических средств на местах путем создания лабораторий и обучения членов ПС (ПО) способам производства наркотиков путем направления инструкций и рецептов; руководит деятельностью «курьеров», обеспечивающих доставку наземным (железнодорожным или автомобильным) транспортом в определенные субъекты Российской Федерации крупных партий наркотических средств для передачи «складам»; передает членам ПС (ПО), занимающим должности «варщиков», указания о производстве «оптовых» партий наркотических средств; передает членам ПС (ПО) в должности «складов» и «мини-складов» информацию о местонахождении тайников «оптовых» партий наркотических средств, а также дает указания о количестве и видах наркотических средств, которые необходимо расфасовать и разместить в виде «мини-оптовых» тайников, с целью передачи их «закладчикам»; контролирует и сопровождает деятельность членов ПС (ПО) путем обеспечения их денежными средствами для проезда к месту занятия преступной деятельностью, для закупки необходимого оборудования и материалов, для оплаты аренды жилья и других нужд членов ПС (ПО);

- «кассир-бухгалтер» - обеспечивает финансово – хозяйственную деятельность ПС (ПО); собирает сведения о доходах от сбыта наркотических средств; с использованием пиринговой платежной интернет – системы «___» начисляет вознаграждения членам ПС (ПО) в виде криптовалюты, конвертируемой в рубли на электронные счета QIWI-кошельков, зарегистрированных членами ПС (ПО) в электронной платежной системе «___», на подставных, не осведомленных о преступной деятельности лиц, паспортные данные которых ими приобретались на различных сайтах интернет-портала «___»;по указанию «куратора» начисляет штрафы членам ПС (ПО) за не выполнение или не надлежащее выполнение функциональных обязанностей; осуществляет иные платежи, связанные с организационными расходами;

- «варщик» - осуществляет серийное производство наркотических средств из поставляемых химических веществ и прекурсоров, с последующим размещением в тайниках готовых к употреблению оптовых партий наркотических средств для «курьеров»;

- «курьер» - действуя под руководством «куратора», обеспечивает доставление наземным транспортом (железнодорожным или автомобильным) в определенные города субъектов ____ крупных партий наркотических средств для их передачи «складам»;

- «оператор» - руководитель структурного подразделения – организованной группы, входящей в состав ПС (ПО) по субъекту ____ Федерации, то есть лицо, непосредственно подчиняющееся «куратору», которое руководит работой нижестоящих членов ПС (ПО), занимающих должности «складов», «мини-складов», «закладчиков» в определенном субъекте ____; получив от «склада» или «мини-склада» информацию о местонахождении тайника с приготовленной для сбыта партией наркотических средств, передает эту информацию «закладчикам» и дает указания об ее расфасовке и оборудовании «розничных закладок» для покупателей; после получения от «закладчика» адресов «розничных закладок» вносит их в базу данных «бота автопродаж», с целью их дальнейшей продажи покупателям наркотических средств. «Бот автопродаж» - это автоматизированный программный алгоритм, установленный в приложении «___», который в автоматическом режиме принимает от покупателей заказы на приобретение наркотических средств, после чего предоставляет им для проведения оплаты реквизиты электронных кошельков «___» или

«___», после чего, получив информацию о поступлении денежных средств от покупателей на указанные счета, сообщает им адрес тайника с наркотическим средством; осуществляет подбор на подконтрольной ему территории лиц для выполнения функций «закладчиков»;

- «склад» - то есть лицо, которое получает от «куратора» информацию о местонахождении тайника с крупной партией наркотического средства, доставленной «курьером» в город, на территории которого функционирует интернет-магазин «___», после чего, по указанию «оператора» распределяет данные наркотические средства на отдельные веса, часть из которых расфасовывает в пакетики с розничными дозами наркотических средств и размещает «мини-оптовые» партии наркотических средств в тайниках, предназначенных для получения их «мини-складами» и «закладчиками» в различных районах города, на территории которого функционирует вышеуказанный интернет-магазин, информацию об адресах оборудованных им тайников с наркотическими средствами сообщает «оператору»;

- «мини-склад» (оптовик) - то есть лицо, которое получает от «оператора» адрес местонахождения тайника с «мини-оптовой» партией наркотических средств, с содержащимся внутри весом наркотического средства, размещенной для него «складом», после чего фасует по пакетикам и осуществляет размещение более мелких партий с наркотическим средством в тайники для «закладчиков» и покупателей наркотических средств, информацию об адресах оборудованных им тайников с наркотическими средствами сообщает «оператору»;

- «закладчик» - то есть лицо, которое получает от «оператора» адрес местонахождения тайника с небольшой размещенной «складом» или «мини-складом» партией наркотических средств, с содержащимися внутри полимерными пакетиками, после чего, осуществляет размещение пакетиков («розничных закладок») с наркотическим средством в тайники исключительно для потребителей наркотических средств.

Функции «администратора сайта - вербовщика» интернет-магазина «___» осуществляло неустановленное следствием лицо, зарегистрированное в интернет-мессенджере «___» под никнеймами «wondersupport» и «___».

Функции «куратора» интернет-магазина «___» осуществляло неустановленное следствием лицо, зарегистрированное в интернет-мессенджере «___» под никнеймом «___». Он же - «___», в период деятельности интернет-магазина совмещал функции «оператора» на территории ___

Деятельность «оператора» интернет-магазина «___» на территории ____ т.е. деятельность руководителя отдельного структурного звена интернет-магазина, осуществляло неустановленное следствием лицо, зарегистрированное в интернет-мессенджере «___» под никнеймом «___».

Деятельность интернет-магазина «___» в субъектах Российской Федерации обеспечивали подконтрольные «операторам», т.е. руководителям отдельных структурных подразделений, лица, выполняющие функции «складов», «мини-складов» и «закладчиков», часть которых набиралась из числа местного населения, а часть была командирована «куратором» из других регионов ____.

Структурные подразделения ПС (ПО), то есть отдельные организованные группы интернет-магазина «___», во главе которых стояли «операторы», действовали под единым руководством одного общего куратора - «Alex», были объединены в целях совместного совершения серии особо тяжких преступлений для получения прямой финансовой выгоды в результате незаконного сбыта наркотических средств в крупных и особо крупных размерах.

Сбыт наркотических средств в ПС (ПО) его структурными подразделениями осуществляется бесконтактным способом, через неавторизованные системы интернет ресурсов, при использовании мессенджеров шифрованной связи, при отсутствии личных контактов участников сделки и процесса ее реализации и представлен следующими схемами: «приобретатель» наркотических средств посредством сети «Интернет», через сайт, либо

различные мессенджеры обращается к «оператору» с вопросом приобретения конкретного вида наркотика в соответствии с имеющимся «прайс – листом». «Оператор» сообщает «приобретателю» номер QIWI-кошелька (электронные счета, зарегистрированные в электронной платежной системе «___»), который необходимо пополнить в размере стоимости приобретаемых наркотических средств. Далее «приобретатель» через любой терминал по приему платежей, либо онлайн сервисы платежных систем пополняет указанный «оператором» QIWI-кошелек и сообщает об этом «оператору». «Оператор» проверяет пополнение счета и сообщает «приобретателю» адрес и описание тайника, в котором сокрыты наркотические средства.

Также «приобретатель» наркотических средств посредством сети «Интернет» на сайте интернет-магазина, либо в программе «___» обращается к авто-боту - автоматизированной программе «___» (замещающая «оператора» программа, размещенная в кроссплатформенном мессенджере «___», в которую загружены готовые адреса тайников с наркотическими средствами), который пересылает с помощью электронных сообщений покупателю список, имеющихся в наличии наркотических средств, их стоимость и номер электронного кошелька «___» (альтернативные виды оплаты «___», «___» и др.), на который необходимо перевести денежные средства для приобретения наркотического средства. После получения номера счета для оплаты «приобретатель» автоматически переводится авто-ботом на страницу оплаты, где перечисляет денежных средства. «___» отслеживает получение денежных средств на указанный счет и с помощью электронных сообщений предоставляет «приобретателю» информацию с адресом местонахождения тайника (закладки), с приобретенным им наркотическим средством, ранее приготовленным и оборудованным для непосредственного незаконного сбыта.

По указанию «оператора» или «куратора» тайники (закладки) с наркотическими средствами для потребителей оборудуют «закладчики», которые через тайник получают «мини-оптовые» партии наркотических средств от «склада» или «мини-склада», информацию с фотографиями тайников с наркотическими средствами «закладчики» передают «оператору». Наркотические средства для удобства незаконного сбыта помещаются в свертки (пакетики), тайники для потребителей оборудуются, в основном, в подъездах жилых домов, а также в укромных местах на прилегающей к домам территории (в сточных трубах, под перилами лестниц подъездов, под бетонными блоками и т.п.). Для удобства оборудования тайников (закладок) в металлических предметах (к примеру, в электрических щитах, в сточных трубах и т.п.) используются мини-магниты, которые с использованием клейкой ленты крепятся к сверткам (пакетикам) с наркотическими средствами.

«Склад» по указанию «оператора» или «куратора» через тайник от «курьера» получает крупную партию наркотических средств, «мини-склад», в свою очередь, получает мини оптовую партию наркотических средств от «склада» также через тайник. При этом в указанной схеме «курьер», «закладчик», «склад» и «мини-склад» лично не знакомы и между собой не общаются, получая информацию и указания к действиям от «куратора» или «оператора».

Размер вознаграждения «закладчика» за размещение «розничных закладок» составлял от ___ руб. за размещение одной закладки с наркотическим средством. Размер вознаграждения «склада» и «мини-склада» определялся в зависимости от количества приготовленной для сбыта и передачи закладчикам массы наркотического средства (исходя из количества приготовленных ими для сбыта розничных «закладок»).

Формирование рынка незаконного сбыта наркотических средств происходит через сеть «Интернет», где на тематическом интернет-портале «___» размещаются многочисленные рекламные объявления о возможности приобретения в интернет-магазине «___» (в переводе с английского языка «___»). Руководители ПС (ПО) в различных социальных сетях, интернет-мессенджере «___» и других, работающих посредством сети «___», зарегистрировали учетные записи с наименованием интернет-магазина, то есть создали группы для лиц, употребляющих наркотические средства, под видом торговой марки «___», чтобы любой «приобретатель» через любые средства связи, поддерживающие выход в сеть «Интернет», мог связаться с «оператором» (авто-ботом) и договориться о приобретении

наркотических средств. Со временем в списке контактов интернет-магазинов в социальных сетях, приложении-мессенджере «___» и других накапливаются контактные данные приобретателей наркотических средств, формируется клиентская база, которая используется для рассылки рекламных сообщений о новых видах наркотиков, проводимых акциях и конкурсах. Одновременно с этим «операторы» (авто-боты) таким же способом распространяют информацию о возможности трудоустройства «закладчиком», «складом» или «мини-складом», проводя вербовку новых участников организованных групп.

Неустановленные следствием руководители и организаторы ПС (ПО) в период с ____ 2019 года по первую декаду сентября 2019 года привлекли и продолжают привлекать лиц, способных по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать преступления, направленные на незаконный сбыт наркотических средств, создав из числа этих лиц несколько структурных территориально обособленных подразделений, действующих на территории не менее 3 субъектов ____ под управлением 1 «куратора», не менее 2 «операторов», каждый из которых организовывал преступную деятельность «закладчиков», «складов» и «мини-складов», входящих в отдельные структурные подразделения ПС (ПО).

Руководимое с ____ 2019 года неустановленным следствием лицом ПС (ПО) характеризовалось:

- наличием единого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения, общей цели функционирования ПС (ПО), направленной на получение финансовой выгоды путем совершения особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;

- структурированностью, выражающейся в создании в составе ПС (ПО) под единым руководством не менее двух территориально и функционально обособленных структурных подразделений – организованных групп, представляющих собой устойчивые группы лиц, в наличии иерархической структуры, возглавляемой и руководимой одним лицом, определении специализации при выполнении конкретных действий при совершении преступлений, в стабильности состава и согласованности действий структурных подразделений, наличии постоянных устойчивых связей между участниками внутри структурных подразделений, поддерживаемых путем постоянного нахождения «онлайн» в сети Интернет;

- организованностью, то есть осуществлением единого руководства и координации действий отдельных структурных подразделений организаторами ПС (ПО), четким распределением функций между структурными подразделениями и членами ПС (ПО), тщательностью при планировании в подготовке и совершении преступлений, четким выполнением указаний руководителя ПС (ПО) и руководителей структурных подразделений нижестоящими участниками ПС (ПО) и членами структурных подразделений, наличием устоявшейся схемы распределения преступных доходов, существованием системы поддержания дисциплины внутри ПС (ПО), путем назначения «куратором» при содействии «кассира-бухгалтера» денежных штрафов на членов ПС (ПО) за невыполнение или ненадлежащее выполнение функциональных обязанностей, к примеру, за не выход на работу, за «перефасовку» или перепродажу наркотических средств, «складу» «мини-складу» или «закладчику» назначался штраф в размере от ___ руб., за утрату вверенных наркотических средств назначался штраф в размере, эквивалентном их стоимости; наличием системы поощрений в виде продвижений по карьерной лестнице до уровня «оператора», то есть руководителя структурного звена ПС (ПО) по субъекту ____;

- устойчивостью, выражающейся в осуществлении преступной деятельности на протяжении длительного периода; наличии постоянных, бесперебойных каналов поставок наркотических средств синтетического происхождения, стабильно функционирующей сети незаконного сбыта наркотических средств; взаимозаменяемостью участников ПС (ПО), а так же членов его структурных подразделений, когда в случаях выбывания по каким-либо причинам одних участников их функции начинали осуществлять другие, либо вновь привлеченные участники ПС (ПО) или члены подразделений;

- масштабностью преступных действий: входившие в состав ПС (ПО) структурные подразделения осуществляли свою преступную деятельность по незаконному сбыту наркотических средств на территории ____; деятельность ПС (ПО) рассчитана на длительный период, о чем свидетельствуют общее количество наркотических средств, изъятых у участников преступного сообщества при пресечении их преступной деятельности, а также преступные доходы участников ПС (ПО);

- наличием отлаженной системы конспирации, которая заключалась в следующем:

в отсутствии личных взаимоотношений между членами, поддержании связи между собой, потребителями наркотических средств и вышестоящими сотрудниками только путем обмена электронными сообщениями в интернет - мессенджерах, исключающих визуальный контакт;

в рассылке «куратором» посредством интернет-мессенджера «___» членам ПС (ПО) четких инструкций о соблюдении мер конспирации, в том числе, правил в случае задержания правоохранительными органами, которые предписывают участникам ПС (ПО) избавиться от имеющихся наркотических средств, сотового телефона, сим-карт; при задержании с наркотическими средствами, озвучивать версию о приобретении либо находке для себя, без оглашения цели сбыта, либо отказываться от дачи пояснений; не вступать с сотрудниками правоохранительных органов в конфликт и не поддаваться провокациям и психологическим приемам с их стороны;

в использовании в общении между участниками ПС (ПО) безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями (интернет-мессенджера) «___», для размещения текстов, фотоизображений с указанием адресов, описаний, мест «закладок» наркотических средств; членам ПС (ПО) «куратором» рекомендовалось иметь два мобильных телефона (один использовать для сбыта наркотических средств, а второй в личных целях, не связанных с незаконной деятельностью), систематически удалять из используемых ими мобильных телефонов информацию (переписки, медиа-файлы), свидетельствующую о их незаконной деятельности, кроме того, «курьерам», «складам», «мини-складам» и «закладчикам» предписывалось переводить в режим «полет» их мобильные телефоны в периоды оборудования тайников с наркотическими средствами, в целях пресечения возможности определения их местоположения сотрудниками правоохранительных органов по геолокации, при оборудовании тайников использовать перчатки для того, чтобы не оставлять следы своих рук; запрещалось оборудовать тайники в местах большого скопления людей, в том числе в районе детских площадок, школ, церквей, магазинов, в местах, оборудованных видеокамерами наружного наблюдения; в населенном пункте, где производится сбыт наркотических средств, «складам» предписывалось арендовать сразу две квартиры: одну для проживания, а вторую для расфасовки и хранения наркотических средств;

в использовании для незаконного оборота денежных средств, пиринговой платежной интернет – системы «___», многоуровневой системы виртуальных счетов электронной платежной системы «___», в виде абонентских номеров различных компаний операторов мобильной связи ____, банковских карт, различных банков ____, оформленных на несуществующих лиц или лиц, не осведомленных о фактах истинного использования этих счетов в деятельности преступного сообщества;

в использовании при общении, производимом путем текстовой переписки специального сленга и речевых оборотов, искажающих истинный смысл содержания сообщений, в целях недопущения возможности понять его сотрудниками правоохранительных органов при проведении оперативно-следственных мероприятий.

В состав структурного подразделения ПС (ПО) – организованной группы, действовавшей на территории ____ края, под руководством «куратора» интернет-магазина «___», использующего в кроссплатформенном мессенджере «___» никнейм «___», совмещавшего функции «оператора», входили, задержанные сотрудниками полиции в период с сентября по декабрь 2019 года, и привлеченные к уголовной ответственности,

следующие лица, выполнявшие функции «закладчиков», то есть распространителей наркотических средств:

К. и Д., выполнявшие функции «закладчиков» в период с августа по ____ 2019 года, в результате задержания которых из незаконного оборота изъято ___ гр. наркотического средства ___

Г., выполнявший функции «закладчика» в период с начала ноября по ____ 2019 года, в результате задержания которого из незаконного оборота изъято ___ гр. наркотического средства ___

Ч., выполнявший функции «закладчика» в период с ____ 2019 года, в результате задержания которого из незаконного оборота изъято ___ гр. наркотического средства ___

Ф. и П., выполнявшие функции «закладчиков» в период с ____ 2019 года, в результате задержания которых из незаконного оборота изъято ___ гр. наркотического средства ___

Снегирев В.Е. вошел в состав ПС (ПО) при следующих обстоятельствах:

В период с ____ 2019 года Снегирев В.Е., находясь ____, с использованием своего мобильного телефона в мобильном приложении «___» обнаружил объявление о приеме на работу в качестве разнорабочего вахтовым методом. Снегирева В.Е. вышеуказанное объявление заинтересовало, и он оставил комментарий, с просьбой написать подробнее о предлагаемой работе, и после непродолжительной переписки Снегирев В.Е. получил от неустановленного лица ответ о продолжении общения в интернет – мессенджере «___». Зарегистрировавшись в мессенджере «___» под никнеймом «___», Снегирев В.Е. вступил в переписку с «администратором сайта-вербовщиком» ПС(ПО) интернет-магазина «___» по продаже наркотических средств, зарегистрированным в интернет-мессенджере «___» под никнеймом «___». В ходе переписки Снегирев В.Е. сообщил свои анкетные данные и понял из смысла сообщений «администратора сайта - вербовщика» о том, что предлагаемая работа связана с распространением запрещенных веществ, после чего, «администратор сайта - вербовщик» ПС(ПО) разъяснил Снегиреву В.Е. условия и порядок работы «курьера» и «закладчика» в интернет – магазине, о возможности карьерного роста, заработка в размере от ___ рублей в месяц и требования о выполнении данной работы в разных городах ____, с оплатой расходов по переезду и проживанию, на что Снегирев В.Е. сообщил о готовности к работе, получил вводный инструктаж и сообщение о предстоящей командировке в ____ края за счет интернет – магазина для выполнения обязанностей «закладчика» в данном городе. Кроме того, «администратор сайта - вербовщик» отправил на адрес электронной почты Снегирева В.Е. «___» информацию о структуре деятельности интернет-магазина, функциональных обязанностях «курьера» и «закладчика» и четких инструкций по соблюдению мер конспирации, которые Снегирев В.Е. тщательно изучил. После чего, «вербовщик» ПС(ПО) под никнеймом «___» адресовал Снегирева В.Е. «куратору» интернет-магазина, использующему в интернет-мессенджере «___» никнейм «___».

Таким образом, в период с ____ 2019 года Снегирев В.Е., осознавая масштабы незаконной деятельности и структуру функционирования интернет-магазина «___», объединился с неустановленными лицами и вошел в состав структурированного ПС (ПО), состоящего из объединенных под единым руководством организованных групп, действующих на территории ____ в котором с указанного периода до задержания сотрудниками полиции, т.е. по ____ 2019 года, выполняя функции «склада» и «закладчика» наркотических средств интернет - магазина «___» в ____ совершил преступление при нижеследующих обстоятельствах:

____ 2019 года неустановленный следствием «куратор» интернет – магазина «___», использующий в интернет-мессенджере «___» никнейм «___», приобрел через сеть «Интернет» на имя Снегирева В.Е. электронный авиабилет в ____, куда Снегирев В.Е. прибыл из гор. ____ ____ 2019 года. После чего, «куратор» под никнеймом «___» дополнительно разъяснил Снегиреву В.Е. условия и порядок работы «закладчиком» в интернет – магазине, размер вознаграждения – ___ рублей за один оборудованный тайник с наркотическим средством. Снегирев В.Е., действуя в составе организованной группы,

входящей в состав ПС (ПО), под руководством неустановленного следствием «куратора» ПС (ПО) под никнеймом «___», получив первую партию наркотических средств, из корыстных побуждений, в целях систематического получения прибыли от сбыта наркотических средств, зная о незаконности данной деятельности, в период с ____ 2019 года умышленно выполнял работу в качестве распространителя – «закладчика» наркотических средств в ____, действуя под эгидой интернет-магазина «___».

Не позднее ____ 2019 года Снегирев В.Е., будучи повышенный «куратором» ПС(ПО) под никнеймом «___» до должности «склада», посредством отправки сообщения в интернет-мессенджере «___»получил от последнего указание о предстоящей командировке в ____ за счет интернет – магазина для выполнения обязанностей «склада» в данном городе. После чего, «куратор» «Alex» через сеть «Интернет» приобрел на имя Снегирева В.Е. электронный авиабилет в ____, куда Снегирев В.Е. прибыл ____ 2019 года, где работал в качестве распространителя наркотических средств, выполняя функции «склада» под руководством неустановленного следствием руководителя структурного подразделения ПС (ПО) - «оператора» под никнеймом «___» интернет-магазина «___» по ____ 2019 года, после чего, Снегиреву В.Е. был предоставлен не оплачиваемый отпуск с выездом к месту постоянного жительства в ____

____ 2019 года Снегирев В.Е. «куратором» ПС(ПО) под никнеймом «___» был командирован, путем авиаперелета, в ____, для временного замещения функций «закладчика» наркотических средств, где проработал в качестве распространителя наркотических средств в период с ____ 2019 года. Поскольку в ____ интернет-магазин «___» развивался плохо, так как продажи наркотических средств были не значительные, Снегирев В.Е. решением «куратора» «___» был командирован обратно в ____

____ 2019 года Снегирев В.Е. авиарейсом по маршруту ___ для совмещения функций «закладчика» и «склада» наркотических средств под эгидой интернет-магазина «___», проработав в составе организованной группы под руководством неустановленного следствием «оператора» под никнеймом «___» и ___» в период с ____ 2019 года по ____ 2019 года, то есть до момента задержания сотрудниками полиции.

Не позднее ____ 2019 года руководством ПС(ПО), из корыстных побуждений, для реализации единого умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств, через неустановленного следствием «курьера» организована очередная поставка в г. Якутск партии наркотического средства ___, массой не менее ___ гр., в особо крупном размере. Данное наркотическое средство размещено неустановленным следствием «курьером» интернет-магазина в тайник, расположенный в районе ____

____ 2019 года «куратор» под никнеймом «___» посредством отправки сообщения в интернет-мессенджере «___»дал указание Снегиреву В.Е., выполнявшему функции «склада» и «закладчика», о сбыте партии наркотического средства, размещенной в указанном тайнике.

____ 2019 года Снегирев В.Е., действуя в составе ПС(ПО) с неустановленными лицами, выполняя функции «закладчика» и «склада» интернет – магазина, координируя свои действия с «куратором» ПС(ПО) под никнеймом «___» в интернет-мессенджере «___», из корыстных побуждений, умышленно, реализуя единый умысел на незаконный сбыт наркотических средств, в обозначенном «куратором» ПС(ПО) месте по адресу: ____ обнаружил и извлек партию наркотического средства ___ весом не менее ___ гр., в особо крупном размере, которую с целью незаконного сбыта стал незаконно хранить при себе, а затем в арендованном им жилище по адресу: ____ Полученную партию наркотического средства Снегирев В.Е., находясь по указанному адресу, исполняя указания «куратора» под никнеймом «___», расфасовал по отдельным пакетикам для передачи «закладчикам» и сбыта потребителям наркотических средств.

В период с 20 час. 00 мин. ____ 2019 года до 01 час. 35 минут ____ 2019 года Снегирев В.Е., действуя в составе ПС(ПО) с неустановленными лицами, выполняя функции «закладчика» и «склада» интернет – магазина «___», из корыстных побуждений, реализуя единый умысел на незаконный сбыт наркотических средств, умышленно, координируя свои действия с «куратором» под никнеймом «___» в мессенджере «___», часть приобретенного

при вышеуказанных обстоятельствах наркотического средства ___, в целях незаконного сбыта разместил в тайниках в различных местах ____, а оставшуюся часть стал хранить в целях последующего незаконного сбыта при себе, в карманах своей одежды, а также в своем жилище по адресу: ____.

Снегирев В.Е. и другие члены ПС(ПО) интернет – магазина «___» не смогли довести до конца умысел на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере по независящим от них обстоятельствам, т.к. в 01 час. 35 мин. ____ 2019 года Снегирев В.Е. задержан сотрудниками полиции, а предназначенное для сбыта наркотическое средство общим весом ___ гр. изъято из незаконного оборота.

В период с 20 час. 00 мин. ____ 2019 года до 01 час. 35 мин. ____ 2019 года Снегирев В.Е., действуя в ____ в составе организованной группы, входящей в структуру ПС(ПО), с неустановленными лицами, выполняя функции «закладчика» и «склада» интернет – магазина «___», из корыстных побуждений, реализуя их единый умысел на незаконный сбыт наркотических средств, умышленно, координируя свои действия с «куратором» под никнеймом «___» в мессенджере «___», часть приобретенного при вышеуказанных обстоятельствах наркотического средства ___, в целях незаконного сбыта, разместил для «закладчиков» и сбыта потребителям наркотических средств в тайниках в различных местах ____, в том числе:

1 сверток (пакетик) с наркотическим средством, весом ___ гр., в утеплителе трубы водоснабжения и 1 сверток (пакетик) с наркотическим средством, весом ___ гр., в утеплителе канализационной трубы в подъезде ____;

1 сверток (пакетик) с наркотическим средством, весом ___ гр., на утеплителе теплотрассы у ____; 1 сверток (пакетик) с наркотическим средством, весом ___ гр., в снегу, на углу ____; 1 сверток (пакетик) с наркотическим средством, весом ___ гр., под полом в коридоре в подъезде ____;

1 сверток (пакетик) с наркотическим средством, весом ___ гр., при входе в коридор справа в подъезде ____; 1 сверток (пакетик) с наркотическим средством, весом ___ гр., на утеплителе трубы отопления при входе в прихожую слева в подъезде ____; 1 сверток (пакетик) с наркотическим средством, весом ___ гр., в снегу, на углу ____;

1 сверток (пакетик) с наркотическим средством, весом ___ гр., на трубе перед входной дверью во втором подъезде ____; 1 сверток (пакетик) с наркотическим средством, весом ___ гр., в утеплителе трубы при входе во второй подъезд ____;

1 сверток (пакетик) с наркотическим средством, весом ___ гр., под лестницей во втором подъезде ____; 1 сверток (пакетик) с наркотическим средством, весом ___ гр., в утеплителе трубы отопления в первом подъезде ____;

1 сверток (пакетик) с наркотическим средством, весом ___ гр., в утеплителе канализационной трубы во втором подъезде ____; 1 сверток (пакетик) с наркотическим средством, весом ___ гр., под деревянным ящиком на лестничной площадке во втором подъезде ____;

1 сверток (пакетик) с наркотическим средством, весом ___ гр., за электрощитовой в первом подъезде ____;

1 сверток (пакетик) с наркотическим средством, весом ___ гр., возле сваи в снегу с южной стороны ____ А., 1 сверток (пакетик) с наркотическим средством, весом ___ гр., возле угла металлического гаража, расположенного у ____ А..

Информацию с указанными адресами оборудованных тайников с наркотическим средством Снегирев В.Е. не успел посредством интернет-мессенджера «___» сообщить «куратору» под никнеймом «___» поскольку был задержать сотрудниками полиции.

Оставшуюся часть наркотического средства ___ Снегирев В.Е. в указанный период времени незаконно умышленно хранил в целях последующего незаконного сбыта при себе, в карманах своей одежды, а также в арендованном им жилище по адресу: ____.

Снегирев В.Е. и другие члены ПС(ПО) интернет – магазина «___» не смогли довести до конца умысел на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в особо крупном размере, по независящим от них обстоятельствам, поскольку в 01 час. 35 мин. ____ 2019 года Снегирев В.Е. задержан сотрудниками полиции, а предназначенное для сбыта наркотическое средство общим весом ___ гр. изъято из незаконного оборота.

____ 2019 года в период с 01 час. 35 мин. до 02 час. 00 мин. в ходе личного досмотра задержанного Снегирева В.Е. в правом наружном кармане куртки обнаружены и изъяты предназначенные для незаконного сбыта два свертка (пакетика) с наркотическим средством ___ ___ гр. и ___ гр., общим весом ___ гр. (заключение эксперта №/ф от ____ 2019 года).

____ 2019 года в период времени с 21 час. 20 мин. до 21 час. 30 мин. в ходе осмотра места происшествия, производившегося по адресу: ____, обнаружены и изъяты размещенные Снегиревым В.Е. в целях незаконного сбыта: 1 сверток (пакетик) с наркотическим средством ___ весом ___ гр., с утеплителя трубы водоснабжения; ___ с утеплителя канализационной трубы в подъезде указанного дома, всего 2 свертка (пакетика), общим весом ___ гр. (заключение эксперта № от ____ 2019 года).

____ 2019 года в период времени с 21 час. 32 мин. до 21 час. 42 мин. в ходе осмотра места происшествия, производившегося по адресу: ____ обнаружены и изъяты размещенные Снегиревым В.Е. в целях незаконного сбыта: 1 сверток (пакетик) с наркотическим средством ___, весом ___ гр., с утеплителя теплотрассы у дома ____ сверток (пакетик) с наркотическим средством ___, весом ___ гр., под полом в коридоре дома ____, всего 3 свертка (пакетика), общим весом ___ гр.(заключение эксперта № от ____ 2019 года).

____ 2019 года в период времени с 21 час. 45 мин. до 21 час. 56 мин. в ходе осмотра места происшествия, производившегося по адресу: ____ обнаружены и изъяты размещенные Снегиревым В.Е. в целях незаконного сбыта: ___, весом ___ гр., при входе в коридор справа в ____; 1 сверток (пакетик) с наркотическим средством ___, весом ___ гр., с утеплителя трубы отопления при входе в прихожую слева в подъезде ____; 1 сверток (пакетик) с наркотическим средством ___, весом ___ гр., в снегу, на углу ____, всего 3 свертка (пакетика) общим весом ___. (заключение эксперта №/ф от ____ 2019 года).

____ 2019 года в период времени с 22 час. 00 мин. до 22 час. 15 мин. в ходе осмотра места происшествия, производившегося по адресу: ____ обнаружены и изъяты размещенные Снегиревым В.Е. в целях незаконного сбыта: 1 ___, весом ___ гр., с трубы перед входной дверью во втором подъезде ____; ___, весом ___ гр., с утеплителя трубы при входе во второй подъезд ____, всего ___ общим весом ___ гр. (заключение эксперта №/ф от ____ 2019 года).

____ 2019 года в период времени с 22 час. 18 мин. до 22 час. 28 мин. в ходе осмотра места происшествия, производившегося по адресу: ____ обнаружены и изъяты размещенные Снегиревым В.Е. в целях незаконного сбыта: 1 сверток (пакетик) с наркотическим средством ___, весом ___ гр., под лестницей во втором подъезде ____; 1 сверток (пакетик) с наркотическим средством ___ весом ___ гр., с утеплителя трубы в первом подъезде ____, всего 2 свертка (пакетика) общим весом ___ гр. (заключение эксперта №/ф от ____ 2019 года).

____ 2019 годав период времени с 22 час. 30 мин. до 22 час. 40 мин. в ходе осмотра места происшествия, производившегося по адресу: ____ обнаружены и изъяты размещенные Снегиревым В.Е. в целях незаконного сбыта: 1 сверток (пакетик) с наркотическим средством ___, весом ___ гр., с утеплителя канализационной трубы справа от входа во втором подъезде ____; 1 сверток (пакетик) с наркотическим средством ___, весом ___ гр., под деревянным ящиком на лестничной площадке во втором подъезде ____, всего 2 свертка (пакетика) общим весом ___ гр. (заключение эксперта №/ф от ____ 2019 года).

____ 2019 года в период времени с 22 час. 41 мин. до 22 час. 50 мин. в ходе осмотра места происшествия, производившегося по адресу: ____ обнаружен и изъят размещенный Снегиревым В.Е. в целях незаконного сбыта: 1 сверток (пакетик) с наркотическим средством ___, весом ___ гр., за электрощитовой в первом подъезде ____ (заключение эксперта №/ф от ____ 2019 года).

____ 2019 года в период времени с 22 час. 51 мин. до 22 час. 58 мин. в ходе осмотра места происшествия, производившегося по адресу: ____ обнаружены и изъяты размещенные Снегиревым В.Е. в целях незаконного сбыта: 1 сверток (пакетик) с наркотическим средством ___ весом ___ гр., возле сваи в снегу с южной стороны ____ А.; 1 сверток (пакетик) с наркотическим средством ___, весом ___ гр., возле угла металлического гаража, расположенного у ____ А., всего 2 свертка (пакетика) общим весом ___ гр. (заключение эксперта №/ф от ____ 2019 года).

____ 2019 года в период времени с 23 час. 17 мин. до 23 час. 54 мин. в ходе обыска в жилище Снегирева В.Е. по адресу: ____ обнаружен и изъят пакет с хранящимся Снегиревым В.Е. в целях незаконного сбыта наркотическим средством ___, весом ___ гр. (заключение эксперта №/ф от ____).

Согласно «Перечню наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 30.10.2010 N 882) N-метилэфедрон и его производные отнесены к наркотическим средствам (Список № 1).

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» количество наркотического средства N-метилэфедрон и его производных весом от 1 г. до 200 г. относится к крупному размеру, весом от 200 г. и выше относится к особо крупному размеру.

Подсудимый Снегирев В.Е. в судебном заседании вину признал в полном объеме, от дачи показаний отказался.

Вина Снегирева В.Е. подтверждается следующими согласующимися между собой доказательствами.

На основании ст.276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания Снегирева В.Е. данные в ходе предварительного следствия.

В качестве подозреваемого и обвиняемого Снегирева В.Е. показал, что вину в предъявленном обвинении признает в полном объеме.

Показал, что примерно в конце апреля 2019 года, когда у него возникли финансовые трудности, он стал искать работу по объявлениям в интернете. Он был в это время в ____ на съемной квартире: ____. На просторах интернета, а именно на сайте ___ он нашел объявление о том, что требуются рабочие на производство, вахтовым методом, там было написано, что будет высокая заработная плата, и он, поинтересовавшись данным объявлением, написал личное сообщение человеку, выложившему данное объявление о том, что его интересует данная работа и попросил рассказать подробнее и тогда его попросили скинуть электронную почту, что он и сделал, скинув свою электронную почту «___». В тот же день, спустя некоторое время ему на почту пришло сообщение, где было в подробностях расписано, то чем он должен будет заниматься, а именно доставка грузов из точки «А» в точку «Б» возможно незаконные грузы, но не оружие и взрывчатые вещества, также было написано, что будет заработная плата от ___ рублей, что его и заинтересовало. Далее его

попросили скачать, установить приложение «___» на свой сотовый телефон и в последующем зарегистрироваться в нем, после чего скинуть свой ник, его ник - «___», что он и сделал. После установки, в «___», ему написал человек, ник он его не помнит, который объяснил ему всю суть работы, а именно доставка грузов из точки «А» в точку «Б» возможно незаконные грузы, а именно запрещенные вещества, но не оружие и взрывчатые вещества, что данная работа заключается в выездах в другие регионы России и зарубежье, заработная плата от ___ рублей, и он дал согласие, что желает работать в данной сфере. После чего тот человек ему написал отправить фото своего паспорта, объяснив, что это для покупки билетапо маршруту ____. Он скинул фотографию своего паспорта. На следующий день ему уже в этой же переписке отправили фото электронного билета. Ему сказали, что по прилету скажут с кем связаться в «___» и также, чтобы он скинул геолокацию по прилету в ____, после чего ему вышлют деньги, что-бы он снял квартиру и после уже действовать по их указанию. Он так и сделал - полетел в ____ Дату он не помнит, конец апреля – начало мая 2019 г. По прилету на место, он написал, что долетел и через некоторое время ему уже в «___» написал другой человек, зарегистрированный под профилем «___» и попросил, чтоб он скинул свою геолокацию, чтобы подтвердить, что прилетел в ____. С этого момента он стал вести переписку только с «___». Ему сразу же на его карту «___» скинули деньги в сумме около ___ или ___ рублей, чтобы он снял квартиру. Откуда закинули деньги, он не помнит, так как кидали часто, с банковских карт, через «___»-кошелек, Яндекс деньги и т.д., всегда были разные источники. Приехав в центральный район города, по объявлению он нашел себе квартиру и арендовал за ___ рублей, адрес он точный не помнит, расположен не далеко от автостанции. Спустя несколько дней, когда он снял квартиру уже на месяц, «___» стал отправлять ему ежедневно адреса, где он должен был забирать «закладки» с наркотическим средством «___» и «___». «___» предварительно объяснил ему, как он должен перепрятывать наркотики, фотографировать и делать подробное описание места тайника с наркотиком. Сначала «___» давал ему по 3 – 5 свертков, которые он должен был забирать с одного тайника и раскладывать по другим тайникам. «___» объяснял ему, что это тестовые закладки. Через несколько дней «___» стал давать ему уже по 20-30 свертков с наркотиками, которые он раскладывал и отправлял всю информацию «___». 1 закладка стоила ___ рублей. «___» раз в две недели отправлял ему заработанные деньги на его карту «___». И так, он и «___» стали работать постоянно. Примерно через недели, он улетел обратно в ____ чтобы решить личные дела и отдохнуть немного. «___» отпустил его без каких-либо проблем. В ____ он поднял около 10 тайников с наркотиками, которые были все расфасованы, обмотаны были по-разному, в красные, черные, желтые и т.д. липкой ленты скотч. В общем, за работу в ____ он заработал около ___ рублей. Иногда он переписывался с «___», который спрашивал у него, когда он вернется обратно и т.д. После отдыха, «___» купил ему снова билет, но в этот раз уже в ____ это было примерно в начале июля 2019 года. Он сам говорил «___», что не хочет в ____ поэтому «___» предложил ему альтернативный вариант. В начале июля 2019 года по приезду в ____, у него уже были сбережения, остаток денег заработанных в ____, и он сам снял себе квартиру по ____, квартиру не помнит. «___» дал ему уже большой вес около ___ грамм, который он должен был уже сам расфасовывать и раскладывать мелкие «закладки», а также делать более крупные «закладки» для курьеров. Адрес, откуда он поднял этот вес с наркотиками, он не помнит. У него уже были весы электронные, которые он привез с собой с ____, на которых он все это взвешивал и отчитывался. Весы он приобрел в ____ по указанию «___». В это время, когда он делал много «закладок», «___» сказал, чтобы он не ему отправлял адреса, а другому человеку, зарегистрированному в «___» под профилем «___», как он и стал делать. В тот момент он потерял свой телефон, и по этой причине вся переписка до этого на данный момент у него не имеется. Новый сотовый телефон он приобрел в августе 2019 года, и, установив приложение «___» сам вышел на «___», и объяснил ситуацию. «___» начислял ему только заработную плату и давал большие веса, которые он должен был забирать и расфасовывать, а «___» он отправлял уже сделанные адреса и различные уточнения при необходимости. «___» и «___» периодически у него спрашивали найти кого-нибудь из доверенных ему лиц, которые могли бы так же работать в качестве закладчика. Подумав над этим вопросом, он связался со своим давним знакомым М., который на тот момент был в ____, других его данных он не помнит, которого он уговорил и привлек к работе по распространению наркотических средств на территории ____, Р. согласился. Он скинул данные Р. «___», и уже «А.» сам вышел на него это был август месяц 2019 года. Через некоторое время М. прилетел из ____ с целью распространения наркотических средств на территории ____. С Р. была его девушка по имени К., других

данных он не знает. К. была полностью осведомлена о работе и прилетела с Р. в качестве компании. Он не был против этого. Р. с К. поселись жить в его арендованной квартире. С тех пор он с Р. начали вместе работать, исполняя каждый свои обязанности, а именно он выполнял обязанности «Склада», а Р. был «закладчиком», ежедневно совестно раскладывая тайники с наркотиками, в общем по 40-50 тайников с наркотиками по ___ грамм, ___ и 2 ___. Позже, в середине августа 2019 года все втроем переехали в другую квартиру по ____ продолжали работать. Всего большие «закладки» примерно по ___ грамм, он получал около 5 раз, и все веса фасовал и раскладывал в разных районах ____, практически каждый день он выходил и делал лично по 25-35 «закладок». А М. делал по 15-25 «Закладок». «___» раз в две недели стабильно отправлял ему и Р. заработную плату, у него немного даже поднялась заработная плата, за то, что он фасовал и ложил веса курьерам. Примерно 10-____ он снова улетел в ____ на отпуск. Р. со своей девушкой К. остались в ____ и продолжили работать. Катя непосредственно в закладках и расфасовке участие не принимала. Он продолжал поддерживать связь с «___» и «br.Grimm». Примерно в 20-х числах октября он снова прилетел в ____ и продолжил работать в том же режиме, что и раньше. Однако Р. и его девушки К. уже не было в ____ о своем отъезде Р. и К. ему ничего не говорили. За все время его работы в ____, он заработал около ___ рублей. Заработная плата всегда приходила с разных источников. Фасовал он наркотики по ___ грамм, ___ грамм, ___ грамма в основном. Упаковывал в прозрачные полимерные пакетики с комплиментарной застежкой и обматывал скотчем разных цветов (коричневый, желтый, синий, зеленый), которые покупал в разных магазинах. Также, он заказывал магниты маленькие круглые на «___», но так и не забрал их с почты, так посоветовал сделать «___», чтобы зимой было удобнее прикреплять «закладки» к трубам и другим металлическим поверхностям. От имени какого «магазина-наркосбытчика» он работал, не знает, ни «___», ни «___» ему не говорили. Сам наркотические средства он не употребляет. Сегодня, ____.2019 г. около 01 часа ночи, когда он в очередной раз делал «закладки» в районе ____, его остановили сотрудники полиции и в дальнейшем в присутствии двух понятых изъяли у него 2 оставшихся свертка в желтом скотче, которые он хотел положить ближе своему дому. Изначально он сказал сотрудникам полиции, что случайно нашел свертки на улице, так как не знал, что делать и испугался. В ____ проживает один, ни родственников, ни друзей, ни знакомых тут у него нет. О том, что он занимается незаконной деятельностью, связанной с наркотическими средствами никому не говорил, вел себя очень скрытно. Свою вину в распространении наркотических средств признает полностью, в содеянном раскаивается, готов оказывать содействие органам предварительного следствия и суда в полном объеме. О том, что ему предлагается работа по распространению наркотиков он понял, когда был в городе ____ в начале мая месяца 2019 года, а именно тогда когда поднял первый тестовый вес, переспросил «___» и тот ему объяснил что это наркотики, и он полностью осознавая, что совершает преступление, продолжил работу, так как нужны были деньги. Про обучение. Инструкции присылал «___» на Телеграм, в котором указывал, что необходимо сторониться видеорегистраторов машин, камер, людей, также писал, что не надо раскладывать наркотики возле школ и детских площадок, церквей, указывались штрафы за перефасовку, за перепродажу наркотиков, за несоблюдения инструкций, и не выполнений указаний куратора. Обучение завершилось дня через три. Штраф был указан как от ___ до ___ рублей. Существовал карьерный рост от закладчика до Куратора, за хорошую работу. В данной организации планировал работать до середины декабря 2019 года. В конце октября 2019 года, ему написал «___», что необходимо поднять наркотики с адреса: ____, сообщение было такое, что одного «склада» понижают до уровня обычного закладчика, в качестве штрафа. Он в тот день сходил на указанный адрес, но наркотики на указанном месте не нашел, на следующий деньему написали, что необходимо повторно сходить на указанный адрес, что наркотики перепрятали с 5 этажа на 4 этаж, но он в свою очередь не сходил туда, так как поленился, однако куратору написал что забрал вес. Он не хотел мелочиться, так как у него на тот момент было порядка ___ грамм наркотиков. На тот момент он был розничным закладчиком и в последующем должен был заменить, того кто сделал мне мини-опт на вышеуказанном адресе. (том 4 л.д. 27-30)

В ходе дополнительного допроса Снегирёв В.Е. показал о том, что ранее данные им показания подтверждает полностью. М. знает с 2018 года, познакомились на мусороперерабатывающем заводе в ____ общается он с Р. как друг, холост, детей нет вроде, а про Н. вообще не знает. Он приехал работать закладчиком, потом поднялся до уровня склада и, уже совмещал работу склада и закладчика. ____.2019 с ____ он должен был забрать

партию наркотиков, но не смог, потому что не пролезла его рука, а на второй день обманул куратора, написав, что забрал вес. Точную дату и адрес, гдеон поднял последнюю партию наркотиков, он не помнит, но поднимал он партию наркотиков в лесу, искал долго, вес наркотиков примерно более ___ граммов, именно из этой партии он разносил наркотики по адресам ____, где его поймали. (том 4 л.д. 33-35)

В ходе дополнительного допроса Снегирев В.Е. показал, что ранее данные им показания подтверждает полностью. Вину в предъявленном обвинении по ч. 3 ст. 30 – п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ признает полностью. Действительно, в апреле 2019 года он вступил в организационную преступную группу, а именно интернет-магазин «___», который специализировался на незаконном распространении наркотиков. В ОПГ имелась определенная иерархия, с распределением ролей и обязанностей. Насколько ему известно есть следующие должности: организатор, вербовщик, куратор, финансист, оператор, склад и закладчик. Он устроился на должность закладчика, что являлось самой низкой должностью. Непосредственно его действия координировали ранее ему незнакомые лица, использующие в мессенджере ники «___» и «___». Работа была связана с поездками в другие города. Так ездил он 3 раза: 1 раз в ____, 2 раза в ____. Об обстоятельствах приезда, работы и задержания он ранее показал в предыдущих допросах. Всего за свою деятельность с апреля по ноябрь 2019 года он заработал около ___ тысяч рублей. Он работал потому что, нуждался в деньгах, а не потому что, нравилось работать. Изначально, с момента его трудоустройства он знал, что распространение наркотиков преследуется по закону. Он понимал, что идет на риск. Во время его приезда в ____, в ноябре 2019 года ему предложили должность «склада». То есть его повысили. Работа в новой должности отличалась не очень сильно от предыдущей. Просто веса, которые он поднимал, были большие, примерно по ___ грамм. Как правило интернет-магазин распространял наркотик скорость, под условным обозначением «___». Другие виды наркотиков не распространяли, по крайней мере, он так думает. Вообще он планировал заработать чуть больше ___. Эта поездка должна была быть последней. В конце октября 2019 года ему в очередной раз написал «___» о том, что необходимо поднять наркотики (партию) с адреса: ____. В сообщении указывалось, что 1 склада понижают до уровня закладчика, в качестве штрафа. В тот же день, в вечернее время, он поехал на тот адрес. Но он там на указанном адресе наркотики (партию) не нашел. Об этом он написал «___». На следующий день «___» ему написал, что необходимо сходить еще раз на адрес и что наркотики перепрятали с 5 этажа на 4 этаж. Но он поленился и не поехал на тот адрес. Он не хотел мелочиться, так как на тот момент у него было порядка ___ грамм наркотиков. Хотя он написал оператору «___» что забрал наркотики.(том 5 л.д. 24-27)

В ходе дополнительного допроса Снегирёв В.Е. показал, что ранее данные им показания подтверждает в полном объеме. Вину в предъявленном ему обвинении признает полностью. В конце апреля 2019 года, день точно не помнит, находясь у себя ____ на сайте «___» увидел объявление о приеме на работу в качестве разнорабочего вахтовым методом. Заинтересовавшись данным объявлением, он прямо на сайте «___» отправил личное сообщение, где сообщил о том, что желает устроиться на работу. В тот же день ему ответили и сказали, чтобы он скинул свою электронную почту. Он так и сделал, скинув свою электронную почту «___». В тот же день ему на почту написали,сказали, чтобы он установил на свой сотовый телефон приложение «___». Он так и сделал, и с приложения «___» вышел на связь. Его ник «___». В ходе переписки через «Telegram», ему незнакомый человек (ник не помнит), объяснил ему суть работы,а именно доставка груза из точки «А» в точку «Б», возможно незаконные грузы, но не оружие и взрывчатые вещества, выезды в другие регионы России, заработная плата от ___. Он дал своё согласие, таким образом начал работать. Дату не помнит, в конце апреля 2019 на его имя был приобретён авиабилет маршрутом ____. Кем именно приобретались и на какие средства, он не знает. Он отправил фотографию паспорта. Через день ему отправили фотографию электронного билета. Он прилетел в ____, о чем отчитался, скинув геолокацию. Через «___» на связь вышел человек с ником «___». Дальнейшую его работу в ____ координировал «___». На его карту «___» отправили деньги около ___ или ___ рублей,источник точно не помнит. На эти деньги он снял квартиру за ___ рублей,адрес точно не помнит. «___» периодически отправлял ему адреса, откуда он должен был забирать закладки с наркотиком. Сначала это были по 3-5 свертков, затем они стали по 20-30 свертков. Как часто получал адреса, не могу точно сказать, всегда было по-разному. Иногда 1 раз в день иногда да через несколько дней. Это были тестовые закладки, так ему

объяснял «___». Через несколько дней тестовые закладки закончились и «___» давал ему уже 20-30 свертков с наркотиками, которые он раскидывал по тайникам. Разложив закладки, он делал фотографии и отмечал место на фотографиях, после чего отправлял «___». Стоимость 1 закладки была ___ рублей.Заработную плату «___» отправлял ему 1 раз в 2 недели на его банковскую карту «___». В ____ он работал 2 недели, он сам обратился к «___» с инициативой, так как у него были дела в ____, его личные дела, к делу никакого отношения не имеют. Билеты в ____ он покупал за свой счёт, авиакомпанию не может вспомнить. Всего в ____ он поднял 10 тайников, это не считая тестовых, которых было всего 2. Получается всего 12 тайников с наркотиком. Тайники, то есть свертки в них были обмотаны липкой лентой красного, черного, желтого и других цветов. Цвет изоленты не имел значения, наркотик был всегда одинаковый, то есть «___». Он сам фасовкой не занимался. Всю его деятельность в ____ осуществлял «___». Схема сбыта осуществлялась следующим образом. Он по мессенджеру «___» получал сообщение о местонахождении, весе, количестве и типа наркотика. В указанный день он следовал на адрес и поднимал партию наркотика. Не фасовал и не перефасовывал. В день получения партии он раскидывал наркотик по тайникам. Приходя домой он отправлял отчёт «___». Было несколько ненаходов, их было мало, к нему за это не применялись штрафы. В ____ вообще штрафов не было в его адрес. В ____ он отдыхал больше месяца. «___» выходил на связь, спрашивал, когда он может выйти на работу, но не настаивал. В начале июля 2019 года «___» предложил ему вновь поехать в ____ Тогда он сказал «___», что не хочет работать в ____. «___» предложил ему альтернативный вариант – ____ Ранее он не был в ____ Как и в первый раз, ему купилиавиабилет, авиакомпанию не помнит. В начале июля 2019 года он прилетел в ____. У него были свои сбережения, поэтому он самостоятельно снял квартиру по адресу: ____ номер квартиры не помнит. «___» потом возместил стоимость жилья. В ____ он работал с большими весами, изначально по ___ гр. Он их сам расфасовывал, находясь у себя в квартире. Поднимал он, как правило, большие свертки, внутри которых находились полиэтиленовые пакеты с наркотиком. Используя электронные весы, привезенные с собой, он фасовал наркотики в свёртки из изоленты весом по ___. План на фасовки отправлял «___». В этот момент «___» написал ему, что нужно будет работать с человеком «___», также через «___». Отчёты он уже отправлял «___».«___» отправлял ему зарплату и давал большие веса. Сделанные адреса он уже отправлял «___», который при необходимости делал уточнения. За весьпериод работы он общался только с «___» и «___». Название интернет-магазина он не знает. В связи с утерей своего сотового телефона, переписка не сохранилась. Новый телефон он купил в августе 2019 года, установил ___», и сам вышел на связь и объяснил ситуацию. Про работу в ____ он показал в предыдущих показаниях. Вес наркотика при оборудовании тайников он указывал при составлении описания, взвешивал дома на электронных весах. В процессе работы, по просьбе «___» и «___» он вовлек на работу своего знакомого Р. который прилетел с ____ вместе с девушкой. Примерно с 10-____ он улетел в ____ в отпуск. Авиабилеты также приобретались за счёт работы. Авиакомпанию не помнит. За время отпуска в ____, он отдыхал, нигде не работал. Примерно в 20-х числах октября 2019 года он снова прилетел в ____. Момент поездки был согласован с «___». «___»написал ему, предложив работу. Так как он достаточно отдохнул и ему были нужны деньги, он согласился на вторую поездку. О роботе он также указал в допросе. Он сам понимал, что на территории ____, Якутска и Чита работает один и тот же интернет-магазин по распространению наркотиков, где есть такие лица как «Alex» и «___», других членов магазина он не знает. Действия координировал и контролировал «___». Он считает, что «___» главный в интернет магазине. Его указания были обязательны для использования, хотя он сам не допускал фактов неисполнения указаний «___». Суть работы была одна и та же, схема, алгоритм, цены и типы партий наркотиков, оплата заработной платы. (том 4 л.д. 38-42)

В ходе дополнительного допроса Снегирёв В.Е., показал, что в целях содействия следствию в расследовании преступления он готов давать полные признательные показания. Чувствует себя хорошо, к допросу готов.

В городе ____ где он уже ранее показывал, он выполнял роль «закладчика» наркотических средств, под руководством человека под ник-неймом «___», выполнявшего роль «оператора». «___» в интернет-магазине на территории ____ выполнял следующие функции:

- передавал ему адреса фасовочных пакетиков с разовыми дозами наркотических средств, которые он размещал на различных адресах, обмотав данные пакетики изолентой определенного цвета, чтобы для оператора было понятно, что эти закладки размещал именно он в случаях возникновения спорных вопросов с потребителями при «ненаходах», он же принимал от него адреса разложенных им закладок;

- он же принимал от него адреса разложенных им закладок;

- принимал заказы от потребителей наркотических средств, которым, после переводов денежных средств, сообщал адреса закладок. Это он понимал, так как «___» обращался к нему в случаях «ненаходов» потребителями наркотических средств, которые он разместил;

- он же контролировал деятельность «складов» и «мини-складов», которые размещали партии наркотиков для закладчиков;

- он курировал вопрос начисления ему, как «закладчику» заработной платы, которая начислялась ему раз в две недели. При том роль бухгалтера-кассира интернет-магазина выполняло другое лицо, с которым «___» взаимодействовал, так как при возникновении спорных вопросов по начислению ему зарплаты, «___» говорил, что с кем-то свяжется и уточнит его зарплату. То есть, о том, что в интернет-магазине имелся свой бухгалтер-кассир, который заведовал вопросами заработной платы, он понял со слов «___»;

- кроме того, как он понял, «___» в ____ выполнял роль «куратора», обеспечивал взаимодействия всех работников магазина на территории ____, решал вопросы перемещения работников магазина из одного региона в другой, решал вопросы начисления заработной платы через «кассира-бухгалтера». Правильней будет сказать, что «___» помимо выполнения роли «оператора», выполнял роль «куратора» магазина по регионам, то есть, он являлся наиболее близким к руководителю магазина лицом.

Помимо «оператора» и «куратора» магазина «___» в структуру интернет-магазина на территории ____ входили:

- «бухгалтер-кассир», обеспечивающий начисления заработной платы работникам магазина;

- «склады» и «мини-склады», обеспечивающие партиями наркологических средств «закладчиков». «Склад» от «мини-склада» отличается тем, что должность «склада» можно получить только поработав «мини-складом», когда у руководителя магазина появляется доверие передавать большие партии наркотиков;

- «курьеры» осуществляющие перевозку больших партий наркотиков из одного региона в другой. Также он забыл сказать, что «___», как «куратор» обучал его выполнять роль закладчика, то есть обучал как нужно делать закладки и обучал мерам конспирации, скидывал ему необходимые инструкции;

- также в магазине имеется свой отдельный «вербовщик», с которым он связывался, когда устраивался в магазин. Этот «вербовщик» передал его «оператору» и «куратору» под никнеймом «___».

В ____ на интернет - магазинах работало несколько закладчиков наркотиков, о чем ему было известно со слов «___», так как тот иногда сообщал о том, что если он не заберет вес, передаст партию другому «закладчику».

Схема работы интернет-магазина в ____ была такой же, как и в ____, за исключением некоторых моментов:

- «оператором» магазина в ____ был человек под никнеймом « ___», который подчинялся «___», вернее, «___» был выше «___» по иерархии в магазине, так как «___» передавал вопросы начисления зарплаты и вопросы перемещения по регионам, то есть, обеспечивал взаимодействие между всеми работниками магазина, являясь связующим

между ними звеном, в конспиративных целях. « ___» же в ____ выполнял просто роль «оператора».

Структура магазина в ____ была такая же, как и в Норильске. То есть в ____ выполняли свою роль «склад», «мини-склад», «закладчики» и «кураторы», которые доставляли наркотики в ____. Он в ____ сразу стал выполнять роль «склада», так каккнему со стороны куратора «___» было доверие. Он, как склад в ____ по указанию «___» делал партии наркотиков для «мини-склада» и для «закладчиков, также он был закладчиком. Как он уже сказал,«куратором» отделения интернет-магазина, действовавшего в ____, был «___», которыйтакже обеспечивал прибытие в ____ партий наркотиков, то есть руководил курьерами.

В ____ его контролировал куратор «___» для того, чтобы он там выполнял роль закладчика. Со слов «___» он понял, что в ____ отделение магазины только начинали свою работу и туда в качестве пробы поставили партию наркотиков, которую он должен был разложить как закладчик. Прибыв в ____,он получил партию наркотиков около ___ гр. в указанном «___» тайнике. После чего он сделал 15 пробных закладок, но, со слов «___» он понял, что в ____ наркотики покупали плохо, поэтому «___» предложил ему оставшуюся часть от данной партии перевести в какой-то другой город, не помнит какой именно, на железнодорожном транспорте, то есть «___», по сути, предложил ему выполнить роль «курьера», на что он отказался, опасаясь, что его с наркотиками могут поймать при перевозке. Тогда «___»,давему указания оставить наркотики в тайнике в ____, сказал ему ехать в ____, предложив должность «склада». В ____ он проживал по двум адресам,в съёмных квартирах, объявления о сдаче которых в аренду нашел в интернете. Точные адреса он не помнит, возможно, переписка с собственником квартир сохранилась в его мобильном телефоне в приложении WhatsApp.

Он осознавал, что является членом группы, имеющей структурированный состав, обусловленной наличием иерархии, распределением ролей, межрегиональным взаимодействием под общим руководством, так как работал в 3 регионах, занимал разные должности от «закладчика» до «склада», ему предлагали роль«курьера». Он понимал, что интернет-магазины по продаже наркотиков в ____, в ____ и ____ являются структурными подразделениями одного интернет-магазина, руководимого под единым началом.

Он предполагает, что головное отделение интернет-магазина расположено в ____ по месту по местонахождению куратора «___». Из переписки с «___»он так понял, что он с ____. Кроме того, в ____ магазин был очень хорошо развит, работал без перебоев.

Интернет-магазин, на который он работал, кажется, назывался «___». Но в принципе название интернет-магазина его не интересовало, так он строго выполнял отведенные ему роли «закладчика» и «склада».

Название улицы в ____, на которой он сделал тайник с остатками наркотиков по указанию «___», он не помнит. Возможно, данный адрес тайника сохранился в его мобильном телефоне, в переписке «___». Сможет описать сам тайник: когда он делал тайник, была ночь, поэтому обстановку окружающую помнит плохо. Место, где он сделал тайник, находится в районе пятиэтажных домов: два дома, между ними арка, под аркой идёшь прямо, спускаешься по лестнице вниз, справа железный гараж, проходишь гараж, справа будет тропинка, идешь по тропинке, поднимаешься по лестнице, там рядом речка, поворачиваешь налево, через 10 метров с левой стороны электрический бетонный, под этим столбом, под большим камнем тайник в черном пакете. Примерно на расстоянии 20 метров от столба одноэтажные деревянные дома – частный сектор. Скорее всего, там данного тайника уже нет.

Он не уверен, что место тайника сможет показать на карте, в ____ он пробыл примерно полторы недели, город изучил плохо. Он не знает о том, сколько в ____ может быть речек, то есть похожих мест, а название улицы он не помнит. (том 4 л.д. 43-53)

В ходе дополнительного допроса Снегирёв В.Е. показал, что в интернет-магазине имелась возможность продвижения по карьерной лестнице, об этом ему сообщалось в ходе

переписки с «вербовщиком» при устройстве в интернет магазин. А именно, было сообщено, что по мере возрастания к нему доверия со стороны руководства магазина, он сможет дорасти до «оператора». Начинается в магазине работа с должности «закладчика», далее, по мере продвижения по карьерной лестнице идёт «мини-склад», затем «склад», «курьер», потом «оператор». О возможности продвижения по карьерной лестнице ему также сообщал в ходе переписки куратор «___». Но он особо о карьерном росте не задумывался, просто выполнял свои обязанности. Работая в данном интернет-магазине, он дорос до должности «склада». Также «___»ему предлагал роль «курьера», то есть осуществлять перевозки наркотических средств, больших партий, между регионами, но он отказался от данной должности, опасаясь, что его могут задержать полицейские при перевозке, предпочёл остаться в роли «склада» и «заказчика», так было безопаснее. Необходимости отметить, что по мере продвижения в магазине по карьерной лестнице, у руководства магазина возрастает доверие и передавались всё более крупные партии наркотиков. Как он уже сказал, он особо к карьерному росту не стремился, магазин был источником его заработка. Соответственно, по мере продвижения по карьерной лестнице возрастала и заработная плата в зависимости от выполненной работы. Вообще он не планировал долго работать в данном интернет-магазине. В магазине имелась система поощрений и наказаний. «___» на «___» ему отправил список действий, за которые его, как «закладчика» могли оштрафовать, а именно: за большое количество потребителями ненаходов наркотиков, за подозрение в том, что он похищает часть наркотиков, отсыпая себе от доз, предназначенных для потребителей, за невыходы на работу, было что-то еще, точно не помнит. За определенный вид нарушения полагался определенный денежный штраф, точные суммы штрафов не помнит, размеры штрафов были от ___, в зависимости от нарушения. Его, вроде бы, данные меры наказания, то есть штрафы, обошли стороной, несмотря на то, что в ____ у него были много ненаходов закладок, которые им были сделаны, порядка ___ шт. за весь период работы. Со стороны оператора «___» по данному поводу к нему были претензии, однако, всё же его не оштрафовали, возможно, потому что верили. Ведь были и ситуации, когда потребители наркотиков, забрав вес, то есть закладку, умышленно говорили оператору что ничего не нашли, рассчитывая на бесплатный «бонус». В ____ среди сделанных им закладок ненаходов практически не было, всего 2 ненахода за весь период. По поводу мер поощрения за хорошую работу «___» его предупреждал,что если он будет работать без косяков, т.е. без нарушений,его в зарплате не обидит, но и он будет иметь возможность двигаться по карьерной лестнице. В принципе, зарплату за работу ему всегда начисляли вовремя, была примерно пару раз задержка по зарплате, не более ___ дня.Среди мер конспирации, о которых его предупреждал «___» были следующие:

- общение через программу «___»;

- иметь 2 телефона: одинличный, второй для работы;

- закладки делать в местах, где кем камер видеонаблюдение, а также обращать внимание на видеорегистраторы в автомобиле;

- когда делать «закладки», то есть тайники, мобильный телефон ставить на режим полета, чтобы правоохранители не вычислили местоположение;

- арендовать сразу 2 квартиры: одну для проживания, вторую для расфасовки наркотиков;

- когда делать закладки, надевать на руки перчатки, чтобы не оставлять на пакетиках следы рук и другие меры;

Подробные инструкции по конспирации «___» отправил ему на «___». Также «___» предупреждал не делать закладки в одном месте, то есть в одном районе.

Основные цели деятельности интернет-магазина – извлечение материальной прибыли, других целей он не знает. (том 4 л.д. 54-60)

В ходе дополнительного допроса Снегирёв В.Е. показал, что подробно рассмотрев предъявленную ему карту ____ в мобильном приложении 2GIS, к сожалению, он не может

вспомнить место, где он оставил партию наркотического средства «___» или «___». Он всегда сбывал только данный вид наркотика и в ____ и в ____. Все наркотики, которые у меня изъяли в ____, являются «___». Данный наркотик кристаллообразной формы белого, почти прозрачного цвета, по виду больше похож на намокший сахар-песок. План ____ имеет прямоугольную форму, разделён на квадраты, однообразные, на территории города несколько водоемов, название улицы, на которой он оставил наркотик, не помнит. Возможно, адрес сохранился в его мобильном телефоне, в переписке«___» с куратором «___», нужно посмотреть.

В ходе допроса Снегиреву В.Е. предъявлен его сотовый телефон марки «___» №, изъятый в ходе личного досмотра ____.2019 г. Данный телефон включен и Снегиреву В.Е. предложено найти адрес тайника в ____ и адреса квартир, которые он арендовал в переписке «___». Осмотрев свой мобильный телефон и приложение «___» и «___» он пояснил. В мобильном приложении «___» зайти не представилось возможным, поскольку данное мобильное приложение требует переустановки версии для необходим интернет. При этом предупреждает, что если данный мобильный телефон будет подключён к интернету, то вся переписка в «___» с куратором и оператором «___» и «___» будет автоматически удалена. Поэтому, подключать телефон к интернету не следует. В данное время, мобильный телефон находится в режиме «полет». Осмотрев мобильное приложение «___» констатирует, что переписка с куратором «___» не сохранилось, видимо потому, что в ходе осмотра телефона сотрудниками полиции подключали телефон к интернету. При этом переписка с оператором «___» сохранилась. Поскольку переписка с «___» не сохранилась, он не может посмотреть, сохранился ли адрес сделанного им тайника в ____, т.к. данный адрес он отправил «___».За весь период работы на интернет магазине «___»он заработал от ___ тыс. рублей, это примерно. Заработную плату куратор «___» отправлял ему на банковскую карту «___», зарегистрированную на его имя. Данная карта была изъята у него при задержании. Данной картой он пользовался для устройства в интернет-магазин. Практически все денежные средства, заработанные в магазине «___» он потратил на развлечения, на продукты питания: заказывал еду из ресторанов. На банковской карте должен сохраниться остаток примерно ___ рублей. Эти деньги заработаны от продажи наркотиков. У него не было умысла легализировать денежные средства, заработанные в магазине, об этом он даже не задумывался. Изъятые у него ноутбуки он покупал не на деньги, заработанные в «___», а на деньги, которые заработал на ____ (том 4 л.д. 61-66)

В ходе дополнительного допроса Снегирёв В.Е. показал, что по указанному в данной переписке адресу: «____ справа проходим…»он в тайнике спрятал остатки партии наркотиков в ____, примерно ___ гр. Данный адрес он сообщил куратору «___» по приезду в ____ куда «___» его отправил из ____. Остатки данной партии наркотиков «___» ему предлагал на железнодорожном транспорте перевести в другой город, название которого он забыл, но он отказался, так как боялся, что при перевозе его поймают с наркотиками, тогда «___» дал ему указание сделать тайник в ____ для курьера. Не знает, там ли данные наркотики всё ещё лежат или нет. Скорее всего, наркотики забрал курьер.В данной переписке «___» предлагает ему остатки товара, то есть наркотиков, на поезде отвезти из ____ в ____, название которого он сейчас вспомнил. Как он уже ранее говорил, он отказался от предложения «___».Ж. т.е. Е. – это оператор интернет-магазина «___» под ником «___» который работал на ____. Не знает, настоящее ли это имя или нет, но в переписке представился данным именем. И, как видно, «___» тоже знал его имя. В данной переписке «___» ведет речь об адресах тайников с наркотиками, которые ему должен скинуть в «___» «___», когда он прилетел в Якутск из ____ Данные адреса «___»ему впоследствии направил и он, распределив наркотики, разложил их в тайники для потребителей. Кроме имени «___» никакой информации о нём он не владеет, т.е. он не знает, где тот базируется в ____. В ходе одной из переписок он спросил у «___» о том, где тот сам находится, «___» написал, что он в «Н.», так он называл ____ и сказал, что пока переезжать оттуда не собирается. Также «___» представился ему именем С.. В действительности, ему неизвестно, настоящее ли это имя или нет. Больше никакой информации об «___» он не обладает. «Полка» - это половина грамма. Сделать 10 полок – это значит сделать 10 пакетиков по полграмма наркотиков в каждом. Для закладчиков он делал тайники с количеством наркотиков от 3-х по ___. до 15-20 пакетов по ___ гр. в зависимости от уровня доверия куратора к тому или иному закладчику, редко он делал тайник по 1 гр.в пакетике, максимум до 10 пакетиков по ___ гр. в одном тайнике. О

том, какое количество наркотиков ему прятать в тайник для определённого закладчика, ему сообщали «___» и «___».Он предполагает, что под ним в ____ работало не менее 2-3 закладчиков, он примерно определил их количество из сообщений оператора и куратора, а также по количеству сделанных им закладок. Но нужно учесть, что в разные периоды количество закладчиков менялось: кто-то приходил, а кто-то уходил. В зависимости от заказа он делал тайники для потребителей с количеством наркотика от ___ гр. Он совмещал в ____ обязанности «склада» и «закладчика», так как некому было работать. Некоторые закладчики, устраивались на работу в интернет-магазин, похищали всё и исчезали. Также поступил и его знакомый М. которого он пригласил в ____ из ____ для выполнения функций закладчика. Р. исчез с частью партии наркотиков. Летом 2019 года он с использованием своего мобильного телефона «___» в приложении «___» заказал магнитики. Но, впоследствии, он их так и не получил. Прилетел ли вообще его заказ в ____, он не знает. Данное приложение «___» он впоследствии удалил из своего мобильного телефона, а возможно, и нет, точно не помнит, нужно посмотреть телефон.Электронные весы, которые были изъяты в ходе обыска, он приобрёл через мобильное приложение «___» в своём мобильном телефоне, у мужчины, проживающего на ____, точный адрес не помнит. Возможно, данный адрес сохранился в его телефоне переписке «___», если не удалилась. Данные весы он приобрёл летом 2019 года по прилёту в ____. Он может обметить, обозначив крестом с использованием простого красного карандаша поступления его зарплаты за работу в магазине «___», отображенных в выписке по банковской карте «___» за период с ____ по ____ Как видно из данной выписки, первая сумма ему была перечислена ____.2019 в сумме ___ руб., в последствии, суммы поступали систематически, последнее перечисление было ____ двумя суммами по ___ руб. Исходя из сумм, указанных в данной выписке, за период с апреля 2019 года по ноябрь 2019 года он заработал, работая на «___» ___ коп., фактически всё указанные денежные средства он потратил на переезды, проживание, на еду и на развлечения, за исключением ___ руб., которые были у него изъяты.(том 4 л.д. 67-79)

В ходе допроса в качестве обвиняемого Снегирев В.Е. показал, что вину в предъявленном обвинении признает полностью, в содеянном раскаивается. В предъявленном ему постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого все события расписаны правильно, все именно так и происходило, время, даты, веса указаны верно. В конце апреля 2019 года он устроился на работу в качестве «закладчика» наркотиков в интернет-магазин «___». «Вербовщик» и «куратор» данного магазина посредством пересылки сообщений в «___» разъяснили ему порядок и условия работы, необходимость соблюдения мер конспирации, рассказали о системе штрафов и поощрений. Кроме того, информацию о мерах конспирации он изучал по совету «куратора» на интернет портале «___», где было расписано о том, как действовать в случае задержания сотрудниками полиции, то есть давались конкретные советы. Структура интернет-магазина ему стала известна из переписки с «куратором» под ником «___», а именно, от «___» он узнал о том, что имеется должность «кассира-бухгалтера», которой им, тоесть закладчикам начисляет заработную плату, также «___» говорил о том, что имеется «варщики», то есть изготовители наркотиков. Как он уже ранее говорил, интернет-магазин «___» действовал в 3-х регионах, в которых он работал, будучи командированным «куратором»: в ____ Также «куратор» предлагал ему отвезти партию наркотиков из ____ в ____, но он испугался выполнять роль «курьера» и поехал выполнять роль «склада» и «закладчика»в ____. В ____ он подчинялся оператору под ником «___», а также куратору «___», который иногда замещал функции «___». Работая на данный интернет-магазин он осознавал его структуру и понимал, как он был устроен. Функции работников данного магазина распределялись по регионам. Над «куратором» под ником «___» стоял организатор данного магазина, о чём ему было известно из переписки с «___», который сообщал о том, что ему, в случае возникновения проблем связанных с потерей крупных партий наркотиков, необходимо докладывать «наверх», тоесть, как он понимал слов со слов «___», должен был докладывать организатору, то есть главному лицу. В общем, он полностью поддерживает ранее данные им показания. Когда его задержали сотрудники полиции, он сразу же стал с ними сотрудничать, он добровольно выдал все наркотики которые у него были: показал места сделанных им закладок и выдал «вес» который хранился в арендованной им квартире. На преступление его толкнуло тяжёлое материальное положение и безработица. Насколько он понял, под данными никами скрывались разные лица: «___» - «вербовщик», а «___» -«куратор», и те выполняли разные функции. После устройства в магазин «вербовщик» переадресовал его «куратору» под ником «___». Из их

манеры переписки в интернете тоже было понятно, что это были разные люди. Как он уже раньше говорил, первый раз он не нашел закладку с наркотиком на 4 этаже 6 подъезда дома (корпуса) № на ____, о чем сообщил куратору. Как оказалось, «склад», Щ. (его он узнал в ходе расследования уголовного дела, то есть он познакомился), разместив для него данную закладку, перепутал этажи. Впоследствии, он отказался возвращаться за данной «закладкой», так как поленился это сделать, имел при этом реальную возможность приехать и забрать закладку, так как «куратор» уточнил место тайника. «Куратора» он обманул, сказав, что забрал данную «закладку», впоследствии, ехать за ней он не планировал, так как у него на руках был большой вес наркотиков. (том 4 л.д. 197-203)

Подсудимый Снегирев В.Е. оглашенные показания подтвердил полностью.

Кроме признательных показаний подсудимого, вина Снегирева В.Е. установлена следующим согласующимися между собой доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Ш. показал, что в мессенджере «___», администратор под никнеймом «wondersupport» отправил объявление о том, что требуются «закладчики» наркотических средств. Дату точно не помнит, в начале сентября 2019 года он решил устроиться закладчиком наркотических средств, так как ему нужны были деньги. Он связался с администратором под никнеймом «___». Администратор сказал, что за 1 закладку платят ___ рублей, оплата производится через биткоин кошелек. Администратор отправил ему инструктаж, правила работы, меры безопасности по работе в интернет - магазине «___». Работая на данный магазин, узнал, что магазине есть должности:

- «организатор» - лицо, которое осуществляло контроль деятельности каждого работника;

- «куратор» - занимающийся подбором работников в магазин и поставкой наркотиков в ____, принимал описание местонахождения оборудованных тайников;

- «бухгалтер» - занимался расчетом заработной платы каждому из работников;

- «склад», его работа заключалась в хранении наркотиков и расфасовка, оборудование тайников с мелкооптовыми партиями, делать фото и описание, которое нужно отправлять куратору;

- «закладчик», который получает мелкооптовые партии наркотиков из тайника, затем раскладывает наркотики для дальнейшего сбыта, потом делает фото и описание местонахождения наркотика, которые скидывает куратору.

В Норильске он проработал закладчиком около 2-х месяцев. ____ 2019 года он приехал в ____. Производил закладки в ____. В магазине существовала конспирация. Никто друг друга не знал. После проведения закладок отправлял координаты и фотографии куратору. Зарплату получал на «биткоин» кошелек.

По соглашению сторон в судебном заседании оглашены показания не явившихся свидетелей.

Свидетель С. показал, что он работает в должности инспектора с 2017 года. В его обязанности входит охрана общественного порядка. ____2019 он был на дежурстве совместно с полицейским водителем ОБППСП сержантом полиции П. Около 00 часов 35 минут в ходе обслуживания вызова по адресу: ____, в подъезде был замечен гражданин, славянской внешности, который увидев его и П. подозрительно прятал лицо и начал суетливо волноваться. При устном опросе данный гражданин представился как Снегирев В.Е., ____ г.р., пояснил, что просто гуляет. Им было принято решение провести личный досмотр данного гражданина, и при присутствии понятых в ходе личного досмотра гражданина Снегирева В.Е. из кармана куртки, были обнаружены и изъяты сотовый телефон марки «___» синего цвета и два свертка обмотанные липкой лентой желтого цвета. Внутри каждого свертка находился полиэтиленовый пакет с содержимым веществом белого цвета. Сотовый телефон и два свертка были в дальнейшем упакованы в бумажные пакеты № и №,

которые оклеили и опечатали печатью, сделали пояснительные надписи и в каждом пакете понятые и Снегирев поставили свои подписи, после чего расписались в протоколе.

Снегирев при личном досмотре был взволнован, про изъятые вещи говорил, что сотовый телефон принадлежит ему, про обнаруженные свертки, Снегирев говорил, что нашел на земле возле ____, когда прогуливался. Далее Снегирев В.Е. был передан в дежурную часть МУ МВД России «___» для дальнейшего разбирательства. (том 1 л.д. 170-172)

Свидетель П. показал, что он работает в должности полицейского водителя с 2017 года. В его обязанности входит охрана общественного порядка. ____.2019 он был на дежурстве совместно с инспектором ОБППСП лейтенантом полиции С. Около 00 часов 35 минут в ходе обслуживания вызова по адресу: ____, в подъезде был замечен гражданин, славянской внешности, который увидев его и Солхонова, подозрительно прятал лицо и начал суетливо волноваться. При устном опросе данный гражданин представился как Снегирев В.Е., ____ г.р., пояснил, что просто гуляет. Им и Солхоновым было принято решение провести личный досмотр данного гражданина, и при присутствии понятых в ходе личного досмотра гражданина Снегирева В.Е. из кармана куртки, были обнаружены и изъяты сотовый телефон марки «Хонор» синего цвета и два свертка обмотанные липкой лентой желтого цвета. Внутри каждого свертка находился полиэтиленовый пакет с содержимым веществом белого цвета. Сотовый телефон и два свертка были в дальнейшем упакованы в бумажные пакеты № 1 и № 2, которые оклеили и опечатали печатью, сделали пояснительные надписи и в каждом пакете понятые и Снегирев поставили свои подписи, после чего расписались в протоколе.

Снегирев при личном досмотре был взволнован, про изъятые вещи говорил, что сотовый телефон принадлежит ему, про обнаруженные свертки, Снегирев говорил, что нашел на земле возле дома № 14 по ____ когда прогуливался. Далее Снегирев В.Е. был передан в дежурную часть МУ МВД России «Якутское» для дальнейшего разбирательства. (том 1 л.д. 173-175)

Свидетель А. показал, что ____.2019 днем, примерно в послеобеденное время, когда он с супругой А. был у себя в квартире, по вышеуказанному адресу, к нему постучались сотрудники полиции. Представившись, сотрудники полиции пригласили его и супругу принять участие в качестве присутствующих лиц, как им объяснили при проведении оперативно – розыскных мероприятия «Обследование помещения», а именно подъезда. Перед началом данного мероприятия ему и супруге разъяснили правовую сущность, цель данного мероприятия, задачи и порядок действий каждого участника. Он и супруга согласились на участие и проследовали за сотрудниками полиции в подъезд.

В подъезде, а именно на ____ в коммуникационной шахте, в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятия, при нем и супруге, сотрудники полиции обнаружили сверток, выполненный из отрезка изоляционной ленты синего цвета, внутри которого находились 10 (десять) прозрачных полимерных пакетиков с зажимом, с содержащимся внутри кристаллообразным веществом светлого цвета. Сверток с данным веществом и отрезок изоляционной ленты сотрудники полиции изъяли и упаковали в бумажный конверт, клапан которого оклеили и опечатали бумажной этикеткой с оттиском печати с наименованием «Для пакетов», на конверте сделали пояснительную надпись, которую он и супруга заверили подписью. После чего расписались в протоколе обследования. (том 1 л.д. 176-178)

Свидетель А., показала, что ____2019, примерно в 15 час. 00 мин., когда она с супругом А. были у себя в квартире, по вышеуказанному адресу, постучались сотрудники полиции. Представившись, сотрудники полиции пригласили её и супруга принять участие в качестве присутствующих лиц при проведении оперативно – розыскного мероприятия «Обследование помещения», а именно подъезда, в котором живут. Перед началом данного мероприятия ей и супругу разъяснили правовую сущность, цель данного мероприятия, задачи и порядок действий каждого участника. Она и супруг согласились на участие и проследовали за сотрудниками полиции в подъезд. Затем в подъезде №, на 4 этаже, 18 корпуса, в коммуникационной шахте, в ходе проведения оперативно - розыскного

мероприятия, при ней и супруге, сотрудники полиции обнаружили сверток, выполненный из отрезка изоляционной ленты синего цвета, внутри которого находились 10 (десять) прозрачных полимерных пакетиков с зажимом, с содержащимся внутри кристаллообразным веществом светлого цвета. Сверток с данным веществом и отрезок изоляционной ленты сотрудники полиции изъяли и упаковали в бумажный конверт, клапан которого оклеили и опечатали бумажной этикеткой с оттиском печати с наименованием «Для пакетов», на конверте сделали пояснительную надпись, которую она вместе с супругом заверили. После чего расписались в протоколе обследования. (том 1 л.д. 179-181)

Свидетель Л. показала, что ____ 2019 года, находясь в снимаемой ею квартире по адресу: ____ искала работу, и по своему сотовому телефону в приложении «___» она нашла объявление работы курьера, которая её заинтересовала. В объявлении было указано, что необходимо написать по приложению «___», на номер №, она сохранила данный контакт на свой телефон как «___». Она написала и после непродолжительной переписки в тот же день, с вышеуказанного номера написали, что ей необходимо написать главному менеджеру на номер № в приложении «___», который её должен проконсультировать на счет работы, что она и сделала. Установила «___» на свой сотовый телефон и зарегистрировалась в приложении в тот же день под ником «___». В профиле данного контакта с абонентским номером +№ была картинка ___, имя было «___». Так она стала переписываться с данным лицом под именем «___». Данное лицо под именем «___ Курьер» её проконсультировало, и объяснило, что работа заключается в распространении наркотических средств, что за каждый разложенный сверток с наркотиком, а именно оборудованный тайник, ей причитается ___ в качестве зарплаты. Тогда она поняла, что начинает работать на незаконную деятельность, а именно по распространению наркотических средств. В тот же день написала лицу, что она готова работать «закладчиком». Из переписки она поняла, что связывается с хорошо организованной слаженной группой лиц, работающих не первый день в данной незаконной деятельности, где работает большое количество людей, что каждый имеет определенную роль. В ходе переписки контакт «___ Курьер» писала ей, что бы написала в приложении «___» контакту под ником «___», что она и сделала.

С ____ 2019 года она переписывалась уже с Л.. Как она сейчас помнит в конце сентября или в начале октября месяцев 2019 года, её включили в группу в «___», где подробно обучали оборудовать тайники с наркотическими средствами, технику безопасности при обращении с наркотиками, наименования наркотиков, как их правильно расфасовывать, в каких местах нельзя оборудовать тайники, а в каких можно, в данной группе она и обучалась.

____ 2019 года в качестве обучения, ей сразу дали задание поднять вес, и начинать раскладывать наркотики. Как писала Л., это был тестовый расклад наркотиков. Согласно жаргону, «поднять вес» – это взять с указанного места, спрятанный наркотик. Так она ____ 2019 года подняла вес с адреса: ____ Адрес ей написала Л.. Согласно сообщению Л., в свертке находилось наркотическое вещество «___» объемом ___ грамм, которое она должна была расфасовать по ___ грамм, что и сделала. После расфасовки по указанию Л. она сфотографировала свертки и отправила фотографии Л.. Разложила наркотики ____ 2019 года в пяти местах в городе ____, после чего отчиталась Л. отправив фотографии, и описания. Точное указание адресов имеется у нёё в телефоне в приложении «___». До ____ 2019 года, она не работала, так как веса не было. И только ____ 2019 года, она подняла вес по указанию Л., наркотик назывался «___».

____ 2019 года она расфасовала наркотики согласно указанию Л. ___ по ___ грамм и в период времени с ____ 2019 года по ____ 2019 года она разложила наркотики по разным местам, в городе ____ После чего отчиталась Л. отправив фотографии, и описания. Точные адреса имеются у нее в телефоне в приложении «___». ____ 2019 года ей Л. написала, что она прошла стажировку. Во время первого вступления в связь с А., она находилась в снимаемой ею квартире по адресу: ____ в отправленной им посылке были наркотики, она собиралась этики наркотики, расфасовать и распространить путем оборудования тайников. Мера конспирации предусматривалась, как ей кажется при получении посылки, также в группе «обучение кладмена» приходили инструкции, что надо всегда пользоваться общественным транспортом, либо ходить пешком, не делать закладки возле школ и детских

садов, но конкретно это никто не контролировал, предусматривались штрафы, как она сейчас помнит за невыполнение нормы, это все было прописано в группе «обучение кладмена».

На вопрос следователя: «Существовала ли возможность карьерного роста?», свидетель ответила: «Не знаю, но мне кажется да, так как Л. ранее писала, что она начинала курьером, а сейчас является куратором».

На вопрос следователя: «Какие у вас отношения складывались с Л., начальник-работник, или работник-работник, ощущали ли Вы себя в коллективе, чувствовали ли поддержку руководства, либо других лиц, которые обеспечивали уверенность ваших действий и чувство мнимой безопасности от угрозы задержания полицией?», свидетель ответила: «Наверно скорей всего как работник – работник, и себя в коллективе я не чувствовала, вроде никакой поддержки от руководства не было, но сама то я знала, что работаю дистанционно с людьми».

На вопрос следователя: «Каким образом Вы осуществляли подготовку к работе закладчика, где приобретали?», свидетель ответила: «С целью расфасовать наркотики я купила в аптеке, шприц на ___, изоленту в хозмаркете темно-синего, желтого и зеленого цвета. Воспользовалась я только синей изолентой. Купить мне данные вещи указала Л.».

На вопрос следователя: «Для чего Вы раскладывали наркотики?», свидетель ответила: «Ну, таким образом я оборудовала тайники, чтобы его потом поднял покупатель».

На вопрос следователя: «Когда Вы зарегистрировали Биткоин-кошелек, где и когда научились им пользоваться?», свидетель ответила: «Точно я не помню когда зарегистрировалась, однако научилась я им пользоваться по инструкции в группе «обучение кладмена».

На вопрос следователя: «Сколько времени Вы планировали работать?», свидетель ответила: «Не знаю, об этом я не думала».

На вопрос следователя: «Кто и когда Вас включил в группу «обучение кладмена»?, свидетель ответила: «Как я помню меня включила Л. точную дату я не помню, кто состоял в этой группе я не видела, но группа «обучение кладмена» носит обучающую закладчиков функцию. (том 1 л.д. 182-185)

Свидетель М. показал, что ____.2019 когда он был в гостях у друга по адресу: ____, вечером в квартиру постучались сотрудники полиции и представившись пригласили поучаствовать в качестве понятого в личном досмотре одного мужчины, на что он согласился. Затем он вместе с сотрудниками полиции прошел к служебному автотранспорту марки ___, который был припаркован возле данного дома. Там был еще один мужчина, который как он понял, тоже был понятым.

Находясь в салоне автотранспорта марки ___ сотрудники полиции разъяснив ему и второму понятому права и обязанности, начали проводить личный досмотр мужчины славянской внешности, который как он сейчас помнит, представился Щ.. Входе досмотра в правом наружном кармане куртки обнаружили и изъяли ___ свертков, выполненных из фрагментов изоляционной ленты зеленого цвета, внутри которых находились прозрачные полимерные пакетики с кристаллообразными веществами светлого цвета, аналогичный сверток сотрудники полиции обнаружили и изъяли с левого наружного кармана куртки Щ., внутри которого также было кристаллообразное вещество светлого цвета. Данные свертки, обнаруженные в карманах куртки Щ. в количестве ___ штук сотрудники полиции упаковали в бумажный пакет № . Далее во внутреннем левом кармане Щ. сотрудники полиции обнаружили и изъяли два сотовых телефона марки ___, у сотового телефона ___ еще был треснут экран, данные сотовые телефоны сотрудники полиции упаковали в пакет №. Затем с кармана правой лямки рюкзака, который был при Ш., сотрудники полиции изъяли 12 свертков выполненных из фрагментов изоляционной ленты зеленого цвета, внутри которых находились полимерные прозрачные пакетики с кристаллообразным веществом светлого цвета, данные свертки сотрудники полиции упаковали в пакет № . Далее, внутри вышеуказанного рюкзака Щ. сотрудники обнаружили и изъяли ___ свертков, выполненные

из фрагментов липкой ленты скотч синего цвета, внутри каждого свертка находились по 5 маленьких полимерных пакетиков с содержимым веществом кристаллообразной формы белого цвета, общее количество пакетиков с веществом ___ штук, которые в дальнейшем были упакованы сотрудниками полиции в бумажный пакет №. Все бумажные пакеты № №,2,3,4 оклеили, опечатали печатью № МВД по РС (Я), сделали пояснительные надписи, и в каждом пакете он, второй понятой и Ш. поставили свои подписи, после чего расписались в протоколе. Входе личного досмотра сотрудники полиции, все фиксировали на фотоаппарат, а именно ход действий, были вежливы и тактичны.

Ш. при личном досмотре был взволнован, про изъятые вещи говорил, что те принадлежат ему, про содержимое свертков изъятых у него, Ш. говорил, что внутри каждого свертка находятся наркотики, предназначенные для продажи. (том 1 л.д. 186-190)

Свидетель С. показал о том, что ____.2019 вечером возле дома ____ сотрудники полиции, представившись, пригласили его поучаствовать в качестве понятого в личном досмотре одного мужчины, на что он согласился. Затем он вместе с сотрудниками полиции прошел к служебному автотранспорту марки ___, который был припаркован возле данного дома. Там был еще один мужчина, который как он понял, тоже был понятым. Находясь в салоне автотранспорта марки ___, сотрудники полиции разъяснив ему и второму понятому права и обязанности, начали проводить личный досмотр мужчины славянской внешности, который как он сейчас помнит, представился Щ.. Входе личного досмотра в правом наружном кармане куртки обнаружили и изъяли 5 свертков, выполненных из фрагментов изоляционной ленты зеленого цвета, внутри которых находились прозрачные полимерные пакетики с кристаллообразными веществами светлого цвета, аналогичный сверток сотрудники полиции обнаружили и изъяли с левого наружного кармана куртки Щ., внутри которого также было кристаллообразное вещество светлого цвета. Данные свертки, обнаруженные в карманах куртки Щ. в количестве 6 штук сотрудники полиции упаковали в бумажный пакет № . Далее во внутреннем левом кармане Щ. сотрудники полиции обнаружили и изъяли два сотовых телефона марки ___, у сотового телефона ___ еще был треснут экран, данные сотовые телефоны сотрудники полиции упаковали в пакет №. Затем с кармана правой лямки рюкзака, который был при Ш., сотрудники полиции изъяли 12 свертков выполненных из фрагментов изоляционной ленты зеленого цвета, внутри которых находились полимерные прозрачные пакетики с кристаллообразным веществом светлого цвета, данные свертки сотрудники полиции упаковали в пакет № . Далее, внутри вышеуказанного рюкзака Щ. сотрудники обнаружили и изъяли 5 свертков, выполненные из фрагментов липкой ленты скотч синего цвета, внутри каждого свертка находились по 5 маленьких полимерных пакетиков с содержимым веществом кристаллообразной формы белого цвета, общее количество пакетиков с веществом ___ штук, которые в дальнейшем были упакованы сотрудниками полиции в бумажный пакет №. Все бумажные пакеты № №,2,3,4 оклеили, опечатали печатью № МВД по РС (Я), сделали пояснительные надписи, и в каждом пакете он, второй понятой и Ш. поставили свои подписи, после чего расписались в протоколе. Входе личного досмотра сотрудники полиции, все фиксировали на фотоаппарат, а именно ход действий, были вежливы и тактичны. Ш. при личном досмотре был взволнован, про изъятые вещи говорил, что те принадлежат ему, про содержимое свертков изъятых у него, Ш. говорил, что внутри каждого свертка находятся наркотики, предназначенные для продажи.(том 1 л.д. 191-193)

Свидетель В. показал, что ____.2019 когда он шел на работу, на ____ к нему подошли сотрудники полиции и попросили его принять участие в качестве присутствующего лица, как ему объяснили при проведении оперативно – розыскных мероприятий «Обследование помещений, сооружений, участков местности и транспортных средств». Перед началом данного мероприятия ему разъяснили правовую сущность, цель данного мероприятия, задачи и порядок действий каждого участника. Он согласился на участие. Там был еще один мужчина, который также участвовал при проведении данного мероприятия.

После чего проследовали в ____, где в подъезде № сотрудники полиции начали проведение оперативно - розыскных мероприятий, в ходе которого в проеме над входной дверью в 1 подъезде, при нем и второго мужчины обнаружили сверток, выполненный из отрезка изоляционной ленты зеленого цвета, внутри которого находился прозрачный

полимерный пакетик с зажимом, с содержащимся внутри кристаллообразным веществом светлого цвета. Сверток с данным веществом и отрезок изоляционной ленты сотрудники полиции изъяли и упаковали в бумажный конверт, клапан которого оклеили и опечатали бумажной этикеткой с оттиском печати с наименованием «Для пакетов № МВД по РС (Я)», на конверте сделали пояснительную надпись, которую он и второй мужчина заверяли. После чего расписались в протоколе обследования. (том 1 л.д. 194-196)

Свидетель С. показал о том, что ____2019 когда он шел домой, к нему подошли сотрудники полиции, которые представившись и предъявив удостоверение, попросили его принять участие в качестве присутствующего лица, как ему объяснили при проведении оперативно – розыскных мероприятий «Обследование помещений, сооружений, участков местности и транспортных средств». Перед началом данного мероприятия ему разъяснили правовую сущность, цель данного мероприятия, задачи и порядок действий каждого участника. Он согласился на участие. Там был еще один мужчина, который также участвовал при проведении данного мероприятия.

После чего проследовали в ____, где в подъезде № сотрудники полиции начали проведение оперативно - розыскных мероприятий, в ходе которого в проеме над входной дверью в 1 подъезде, при нем и второго мужчины обнаружили сверток, выполненный из отрезка изоляционной ленты зеленого цвета, внутри которого находился прозрачный полимерный пакетик с зажимом, с содержащимся внутри кристаллообразным веществом светлого цвета. Сверток с данным веществом и отрезок изоляционной ленты сотрудники полиции изъяли и упаковали в бумажный конверт, клапан которого оклеили и опечатали бумажной этикеткой с оттиском печати с наименованием «Для пакетов № МВД по РС (Я)», на конверте сделали пояснительную надпись, которую он и второй мужчина заверяли. После чего расписались в протоколе обследования. (том 1 л.д. 197-199)

Свидетель Е. показал о том, что ____.2019 в период времени с 10 часов 20 минут по 10 часов 40 минут в ходе оперативно – розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в проеме над входной дверью в подъезде № ____, обнаружен и изъят сверток с наркотическим средством. Гр. Ш. у оперативников находился на оперативной разработке, а именно в ходе оперативно-розыскных мероприятий, было установлено, что данный гражданин, занимается незаконным сбытом наркотических средств на территории ____. В ходе реализации информации, информация подтвердилась. ____.2019 примерно 18 часов 00 минут вечера, сотрудниками был остановлен гр. Ш. и входе проведения личного досмотра в присутствии понятых, в карманах куртки Щ. обнаружены шесть свертков выполненных из отрезка изоляционной ленты зеленого цвета, внутри каждого из которых находился прозрачный полимерный пакет с зажимом с кристаллообразным веществом светлого цвета, в ходе досмотра свертки упакованы в пакет №, далее в плечевой лямке рюкзака находящегося при Ш., обнаружены и изъяты двенадцать свертков с кристаллообразным веществом светлого цвета, в ходе досмотра свертки упакованы в пакет №, в рюкзаке находящимся при Ш., обнаружены и изъяты двадцать пять свертков, выполненных из отрезка изоляционной ленты синего цвета, в каждом из свертков находилось по пять прозрачных полимерных пакета с зажимом, с кристаллообразным веществом светлого цвета, в ходе досмотра свертки упакованы в пакет №.

При опросе Щ. выяснили, что его курировал и руководил через приложение «___» человекпод ником ___». Деятельность данных лиц известна оперативным подразделениям, однако до настоящего времени не представляется возможным установить, через какой интернет – магазин данные лица распространяют наркотики. Предпринятые организаторами меры конспирации не позволяют установить организаторов, руководство наименование и место нахождения данного интернет – магазина.

После задержания Щ. ____ 2019 года, последний изъявил желание оказывать содействие правоохранительным органам в целях установления и задержания других участников преступной группы. У Щ. было взято заявление о том, что он добровольно дает согласие на осмотр его мобильного телефона и на участие в ОРМ. Далее, в целях проведения ОРМ оперативным путем осмотрены мобильные телефоны, изъятые у Щ. В ходе оперативного осмотра в мобильном телефоне марки «___» была обнаружена переписка Щ. с

куратором «___» интернет-магазина «___». В целях установления и задержания иных участников группы, а именно, розничных закладчиков, которым Ш. должен был передать изъятые у него веса наркотических средств, было принято решение провести ОРМ – оперативный эксперимент. Для чего им с использованием мобильного телефона Щ. марки «___» была осуществлена переписка от имени Щ. в приложении «___» с куратором «___», которому были сообщены ложные адреса закладок наркотических средств: по ____, 2 адреса, с ссылками на фотографии мест тайников. В действительности, наркотических средств на данных адресах не было. Цель данного ОРМ заключалась в том, чтобы установить, кто именно придет на данные адреса в целях их постановки на оперативный учет. На данных адресах было организовано скрытное наблюдение. Однако на данные адреса никто не пришел по неизвестным причинам, предположительно, «куратор» передал данные адреса «закладчику», однако, «закладчик» не смог явиться по каким-либо обстоятельствам. ____ 2019 года «куратор» «___» отправил сообщение, спросив у Щ. размер остатка наркотических средств. В ходе последующей переписки с «___» было решено, что остаток всего веса наркотических средств будет заложен в один тайник для «курьера». В ходе продолжения данного ОРМ в ходе переписке «куратору» «___» было сообщено о том, что остаток веса наркотиков заложен в тайник по адресу: ____ справа в 50 метрах, в камышах стоит одинокий железный гараж серого цвета, в правом ближнем углу, в снегу закопан клад, при этом была отправлена ссылка на фотографию места тайника. В действительности, по данному адресу наркотиков не было. В ходе ОРМ планировалось установить, кто именно придет на данный адрес в целях его постановки на оперативный учет. Однако на данный адрес никто не пришел, было принято решение прекратить ОРМ. Предположительно, на данный адрес никто не явился, так как «куратор» «___» заподозрил задержание Щ., выполнявшего в интернет-магазине «___» функцию «склада». (том 1 л.д. 203-205) (том 1 л.д. 200-202)

Свидетель П. показал, что по вышеуказанному адресу проживает с сентября 2018 года совместно с супругой и с ___. Квартира по адресу: ____ принадлежит ему на право собственности. Весной 2019 года он решил сдать свою квартиру в виду получения дополнительного дохода, так как не хватало денег на семью и переехали к бабушке, которая проживет на ____ Объявление об аренде квартиры он подал на доске объявлений ykt.ru и в социальной сети Вконтакте. В период с мая 2019 он сдавал квартиру семье, далее с июля 2019 по сентябрь 2019 он сдавал другой семье.

Примерно в конце октября 2019 ему на «___» написал молодой человек и спросил, не сдал ли еще квартиру, на что он ответил что, нет, он и молодой человек созвонились, далее в ходе разговора договорились встретиться на следующий день, чтобы молодой человек посмотрел квартиру. На следующий день молодой человек подошел к нему в квартиру, может описать его как худощавый, славянской внешности, был в очках, волосы темные, в ходе беседы молодой человек ему сказал, что заселяется с семьей и что он согласен снять квартиру. Там же молодой человек перевел ему денежные средства в сумме ___ рублей на карту Сбербанк, которая зарегистрирована на его супругу. В тот же день молодой человек заселился. Он отдал молодому человеку ключи от квартиры, ушел, сфотографиров паспорт молодого человека на телефон, помнит, что фамилия была Снегирев.

На вопрос: «Замечали ли Вы в период аренды Вашего жилища какие-либо странности?», свидетель ответил: «Да, в ноябре месяце он молодому человеку несколько раз звонил и писал, чтоб забрать свой компьютер, на что молодой человек всегда тянул время и говорил, что бывает дома только ночью, хотя, когда во время сделки говорил что будет жить с семьей, в общем, всяческий раз молодой человек не мог сразу отдать ему компьютер.

На вопрос: «Вы забрали свой компьютер и заходили ли к себе в квартиру?», свидетель ответил: «Да, я все-таки в ноябре заехал к молодому человеку, заходил домой и забрал свой компьютер».

На вопрос: «Заметили ли какие-либо странности со стороны молодого человека, свидетельствовавших о его незаконной деятельности?», свидетель ответил: «Да заметил, когда зашел домой было очень темно, хотя это было обеденное время, были затянуты все шторы, находился один, а не с семьей, было заметно, что он проживает один, также я заметил включенный ноутбук». (том 1 л.д. 209-215)

Свидетель П. показала, что с ____.2020 отбывает наказание в ФКУ № ____. До указанной даты, отбывала наказание в ФКУ № п. ____ С первых чисел июня 2019 (точную дату не помню) до ____ 2019 (дня задержания) она работала «закладчиком» в интернет-магазине «___». О данной работе она узнала от своей знакомой Ф., которая на указанную дату уже работала в указанном выше магазине и рассказывала о том, что с одной «закладки» зарабатывает по ___ рублей. О том, как происходило трудоустройство К. и откуда узнала об указанном выше интернет-магазине, ей доподлинно неизвестно, поскольку она с К. это не обсуждали. Учитывая свое сложное материальное положение, она попросила К. трудоустроить в настоящий интернет-магазин. Все процедуры по её трудоустройству совершала К., а именно, посредством приложения «___» отправила «работодателю» фотографию её паспорта и необходимую для трудоустройства сумму 10 000 рублей. Прочие подробности трудоустройства ей неизвестны. В период работы в интернет-магазине, она и К. выполняли функции «закладчиков». Деятельность по сбыту наркотических средств выполняли на территории ____ края. В период деятельности по сбыту наркотических средств ею и К. руководил некто под «ником» «___», именно от «___» в приложении «___» ей и К. приходили фотографии с изображением мест нахождения «закладок» с наркотическими средства, которые она с К. находили, забирали, фотографировали, делали к фотографиям описание и отправляли «___». Кто был «оператором» ей неизвестно. Ей известно, что помимо ____ данный интернет-магазин осуществлял свою деятельность на территориях ____ и ____. Лично, с руководителями указанного интернет-магазина действовавшими под «никами» «___», «___», «___» она не знакома. С «___» и «___» она с К. поддерживали связь через приложение «___». Насколько она помнит, функции она и К. выполняли одинаковые. Структура интернет-магазина «___», а также функции имеющихся в интернет-магазине должностей ей неизвестны, поскольку она отработала в интернет-магазине непродолжительное время и не успела полностью понять и изучить структуру. Места изготовления наркотических средств, места и способы их поставки ей неизвестны.

(том 1 л.д. 224-227)

Свидетель Ф., показала, что она и П. работали в интернет магазине ___ в период с ____.2019 до своего задержания. Устроиться в данный интернет магазин через приложение ___ чат ___, ей посоветовал знающий по имени М., фамилию не помнит, который уже сидит. Задачами её и П. было делать закладки на территории ____ и сообщать адреса. Кто руководил ими, она не знает и никогда не видела, общались через ___ и второй аккаунт Петрович в сети «___». В данном магазине предлагали должности «склада», «оператора», «оптовика», «химика». В каких населённых пунктах функционировал ___ она не знает, слышала, что собирались работать в ближних городах.

Кто действовал под никами «___», «___», «___» она не знает, но общалась с «___», на него она отправила фото и адреса закладок наркотических средств и получила адреса где находится партия наркотических средств.

Вербовщики зазывают работать людей в магазин; куратор и оператор – раздают задания и адреса нахождения наркотических средств; курьер и закладчик раскладывают наркотики; бухгалтер начисляет зарплату, склад – получает партии наркотиков, хранит их и раздает оптовикам. Оптовики фасуют и раздают закладчикам (курьером). Где изготавливают наркотики и откуда направляют она не знает, но предполагает что из-за пределов Норильска, потому что в интернет-магазине иногда писали, что будем работать когда привезут партию наркотических средств.(том 1 л.д. 228-229)

Свидетель В. показал о том, что проходит службу в должности заместителя начальника Отдела ___ в его должностные обязанности входит выявление, пресечение, предупреждение правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В Отдел № поступила оперативная информация о том, что гр. Ш., ____ г.р., уроженец ____, зарегистрированный по адресу: ____, временно проживающий по адресу: ____, безработный, ранее судимый, занимается сбытом наркотических средств бесконтактным тайниковым способом на территории ____.

Для проверки данной информации, оперативная группа, в состав которой входили – старший оперуполномоченный майор полиции Е., оперуполномоченный по особо важным

делам майор полиции П., старший оперуполномоченный капитан полиции З., совместно с сотрудниками спецназа «ГРОМ» выехала с целью проведения оперативно – розыскного мероприятия «Наблюдение». В результате ОРМ, в 18 час. 15 мин. ____ возле ____ задержан Ш. В ходе личного досмотра Щ., при нем обнаружены и изъяты наркотические средства?-___, а также сотовые телефоны. ____.2019 в ____ сотрудниками ОБППСП совместно с ОНК МУ МВД России «Якутское» задержан Снегирев В.Е., ____ г.р., уроженец ____, проживающий по адресу: ____. В ходе личного досмотра Снегирева В.Е., при нем обнаружены и изъяты наркотические средства___ и сотовый телефон. Более подробно об обстоятельствах задержания не могу пояснить. Ш. и Снегирев В.Е. являются членами одного и того же преступного сообщества, действовавшего в виде интернет-магазина «___». Преступное сообщество «___» имеет стандартную структуру и мало чем отличается от других преступных сообществ, занимающихся распространением наркотических средств. Преступное сообщество «___» является единственной, т.е. другие преступные сообщества с аналогичным названием отсутствуют. «___» создано лицами, обладающих организаторскими способностями и лидерскими качествами. Нужно также иметь достаточный уровень знаний в области маркетинга и пользования интернет-мессенджером «___», предназначенного для мгновенного обмена электронными сообщениями. Целью создания преступного сообщества является получение финансовой выгоды от незаконного сбыта наркотических средств синтетического происхождения на территории субъектов ____. Согласно имеющимся оперативным данным, незаконный сбыт наркотических средств осуществляется на территории ____ и ____ а также иных регионов. Для достижения цели систематически совершаются преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Эффективность незаконного сбыта наркотических средств невозможна без создания под единым руководством нескольких территориально обособленных структурных подразделений. Иерархия преступного сообщества представляет собой систему, построенную с учетом разделения функциональных обязанностей между его участниками, в том числе по признаку территориальности. Участники выполняют конкретные действия согласно специализации в целях реализации общих преступных намерений, направленных на осуществление сбыта наркотических средств синтетического происхождения. В настоящее время установлены следующие должности: «организатор», «администратор сайта - вербовщик», «кассир-бухгалтер», «куратор», «варщик», «оператор», «курьер», «склад», «мини-склад», «закладчик». Руководителем и организатором ПС (ПО) является неустановленное лицо, использующее в мессенджере «___» аккаунт «___». Лица привлекаются, как правило, путем размещения публичных объявлений на форумах интернет-магазина «___» интернет-портала «___», на сайте объявлений «___», в чате мобильного мессенджера «___» и в других социальных сетях. В период с ____ 2019 года руководитель создал из числа этих лиц структурированные территориально обособленные подразделения – это организованные группы, входящие в структуру ПС (ПО), действующие на территории ____ под управлением 2 «операторов» и 1 «куратора», обеспечивающих контроль и единое руководство за преступной деятельности членов ПС (ПО) в данных субъектах. При подборе участников ориентировались на лиц, желающих иметь стабильный высокий доход с возможностью карьерного роста при минимальных рисках быть задержанными правоохранительными органами. Прием на работу в ПС (ПО) осуществляется отправкой электронным путем своих анкетных данных – копии паспорта, заполнением анкет, внесения на электронный счет интернет-магазина залога в размере от ___ рублей до ___ рублей и прохождением обучения. По имеющимся оперативным данным, на данный момент известно о следующих лицах:

«___» - неустановленное лицо, выполняющее функции «куратора» интернет-магазина «___», зарегистрированное в интернет-мессенджере «___» под никнеймом«___».

«___» - неустановленное лицо, выполняющее функции оператора интернет-магазина «___», зарегистрированное в интернет-мессенджере «___» под никнеймом«Br. ___».

Деятельность интернет-магазина «___» в субъектах ____ обеспечивали подконтрольные «операторам», т.е. руководителям отдельных структурных подразделений, лица, выполняющие функции «складов», «мини-складов» и «закладчиков», часть которых набиралась из числа местного населения, а часть была командирована «куратором» из других регионов.

Сбыт наркотических средств в ПС (ПО) его структурными подразделениями осуществляется бесконтактным способом, через неавторизованные системы интернет ресурсов, при использовании мессенджеров шифрованной связи, при отсутствии личных контактов участников сделки и представлен следующими схемами:

«приобретатель» наркотических средств посредством сети «Интернет», через сайт, либо различные мессенджеры обращается к «оператору» с вопросом приобретения конкретного вида наркотика в соответствии с имеющимся «прайс – листом». В нем указывается список, имеющихся в наличии наркотических средств и их стоимость.

«Оператор» сообщает «приобретателю» номер QIWI-кошелька, который необходимо пополнить в размере стоимости приобретаемых наркотических средств. Далее «приобретатель» через любой терминал по приему платежей, либо онлайн сервисы платежных систем пополняет указанный «оператором» QIWI-кошелек и сообщает ему об этом. «Оператор» проверяет пополнение счета и сообщает «приобретателю» адрес и описание тайника, в котором сокрыты наркотические средства.

Также «приобретатель» наркотических средств посредством сети «Интернет» на сайте интернет-магазина, либо в программе «___» обращается к боту «___», в которую загружены готовые адреса тайников с наркотическими средствами. Бот пересылает с помощью электронных сообщений покупателю список, имеющихся в наличии наркотических средств, их стоимость и номер электронного кошелька «___», на который необходимо перевести денежные средства для приобретения наркотического средства. «Бот» отслеживает получение денежных средств на указанный счет и предоставляет «приобретателю» информацию с адресом местонахождения тайника (закладки), с приобретенным им наркотическим средством.

Тайники (закладки) с наркотическими средствами для «потребителей» оборудуют «закладчики». Делают они это строго по указанию «оператора» или «куратора». Перед этим закладчики через тайник получают «мини-оптовые» партии наркотических средств от «склада» или «мини-склада». Оборудовав тайники, информацию с фотографиями тайников с наркотическими средствами «закладчики» передают «оператору». Наркотические средства, как правило, помещаются в свертки (пакетики). Тайники для потребителей оборудуются, в основном, в подъездах жилых домов, а также в укромных местах на прилегающей к домам территории (в сточных трубах, под перилами лестниц подъездов, под бетонными блоками и т.п.). Чтобы было удобно оборудовать тайники (закладки) в металлических предметах (к примеру, в электрических щитах, в сточных трубах и т.п.) используются мини-магниты, которые с использованием клейкой ленты крепятся к сверткам (пакетикам) с наркотическими средствами.

«Склад» по указанию «оператора» или «куратора» через тайник от «курьера» получает крупную партию наркотических средств, «мини-склад», в свою очередь, получает мини оптовую партию наркотических средств от «склада» также через тайник. При этом в указанной схеме «курьер», «закладчик», «склад» и «мини-склад» лично не знакомы и между собой не общаются, получая информацию и указания к действиям от «куратора» или «оператора».

Размер вознаграждения «закладчика» за размещение «розничных закладок» составляет от ___ руб. за размещение одной закладки с наркотическим средством. Размер вознаграждения «склада» и «мини-склада» зависит от количества приготовленной для сбыта и передачи закладчикам наркотических средств.

Деятельность ПС (ПО) характеризуется: наличием единого преступного умысла, структурированностью, организованностью, устойчивостью, масштабностью преступных действий, наличием отлаженной системой конспирации.

Применяются меры конспирации, разработанные организаторами и установленные в ПС (ПО) правила и требования. В ПС (ПО) отсутствуют личные взаимоотношения между членами, т.е. они лично не знают и не видели друг друга. Визуальный контакт исключается, это одно из важных мер конспирации. Связь поддерживается только путем обмена

сообщениями в безопасной шифрованной программе (интернет – мессенджере «Telegram»). Соблюдаются четкие инструкции о соблюдении мер конспирации, в том числе, в случае задержания сотрудниками полиции. Для примера могу перечислить наиболее известные: членам рекомендуется иметь два сотовых телефона (один использовать в личных целях, второй для работы); периодически удалять информацию (переписку и файлы); отключать интернет при оборудовании закладок; использовать перчатки чтобы не оставлять следы рук; запрещается оборудовать закладки в местах большого скопления людей, в том числе в местах и на объектах, где оборудованы видеокамеры наружного наблюдения, особенно государственных учреждений и силовых ведомств; арендуются две квартиры (одна для проживания, вторая для расфасовки и хранения наркотических средств), для незаконного оборота денежных средств используется криптовалюта «___», электронная платежная система «___» и оформленные на не существующих лиц банковские карты; при переписке используется специальный сленг и речевые обороты.(том 2 л.д. 20-24)

Свидетель К. от ____.2020, который показал о том, что содержится в ФКУ № с ____.2020, он осужден за совершение преступления предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, вину в совершенном преступлении признает полностью. Поясняет, что с ____.2019 по ____.2019 он работал на интернет-магазин «___». В его функции входило осуществление закладок наркотических средств. В данный интернет-магазин он устроился при помощи чата в «___» канале. Ссылка на данный «___» канал пришла ему по рассылке как спам. Когда у него возникли обстоятельства, когда ему нужны были деньги, он связался с один куратором и был принят на работу. Также поясняет, что функции по сбыту наркотических средств осуществлялись на территории ____. При сбыте наркотических средств им руководил оператор, записанный под псевдонимом «___», в лицо он данного гражданина никогда не видел, ФИО ему тоже неизвестно. Более никакие должности данного магазина ему неизвестны. Ему известно, что данный магазин работал на территории ____ краснодарского края, более ему о регионах работы магазина ничего неизвестно. Также ему известно, что ник «___» и «___» использовал один и тот же человек, ник «___» ему не знаком. Работа осуществлялась только через псевдонимы «___» и «___». Поясняет, что о структуре данного интернет-магазина ему неизвестно, знает лишь-то, что «___» он же «___» выдавал адреса где нужно забрать наркотики в ____. О функциях вербовщика, куратора, курьера, бухгалтера, склада, ему ничего неизвестно, вместе с тем поясняет, что в функцию оператора входит выдача адресов, где находятся наркотики с указанием веса наркотиков, более о функциях оператора ему ничего неизвестно. В функции закладчика входит забрать с адреса, который выдал оператор, наркотики, иногда нужно было расфасовать наркотики и упаковать, а иногда наркотики были уже расфасованы и упакованы. После этого ему необходимо было разложить наркотики по тайникам, место которых он определял самостоятельно в ____. Далее он сообщал оператору о местонахождении заложенных в тайниках наркотиков. О том, где изготавливались, откуда и каким образом поставлялись наркотики ему неизвестно. (том 2 л.д. 34-37)

Свидетель Г. показал, что в настоящее время отбывает наказание в ФКУ № по ____ по ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. В период времени с ноября по декабрь 2019 года он проживал в ____, где работал «закладчиком» наркотиков синтетического происхождения на интернет-магазине «___». На работу он устроился через мессенджер «___», где он увидел объявление о наборе «закладчиков» для интернет-магазина «___». Данный интернет-магазин осуществлял свою деятельность по сбыту наркотических средств на территории многих городов России, но ему известно только что данный интернет-магазин осуществлял сбыт наркотических средств на территории ____, другие города ему неизвестны. Также может пояснить, что кто руководил данным интернет-магазином ему неизвестно, и кроме должностей «куратора», «оператора» и «закладчика» ему другие должности неизвестны. Также может добавить, что ник «___» ему известен, данный ник являлся «куратором», а ник «___» являлся «оператором». Ник «Br___» ему не знаком. Данные ники ему знакомы по причине того, что он вел с ними переписку, в которой они ему скидывали географические координаты где ему надо было забрать оптовую партию наркотических средств, а он в свою очередь отправлял координаты мест, где оставлял «закладки». Структуру интернет-магазина «___» он полностью рассказать не может, т.к. ему известны только должности «куратора» и «оператора», функции других должностей ему неизвестны, и кто их выполнял, он также не знает. Также может добавить, что ему неизвестно где и кем изготавливались наркотические

средства, откуда и каким образом они поставлялись. Ему скидывали адрес и фото где находится оптовая «закладка», после чего он приезжал на указанный адрес, забирал «закладку» и в последствии осуществлял закладки. Адрес, где находится «закладка» ему скидывали на его ник «___». Также может пояснить, что граждане Снегирев В.Е. ____ г.р. и Ш., ____ г.р. ему неизвестны.(том 2 л.д. 27-31)

Явкой с повинной Снегирева В.Е. от ____.2019, согласно которой, он добровольно сообщает о том, что в период с апреля 2019 года по сегодняшний день работал в качестве «склада» и «закладчика» наркотиков на интернет-магазин «___», осуществляя деятельность в ____, в ____ и в ____ под руководством куратора «___» и оператора «br___». Готов сотрудничать со следствием в целях содействия в изобличении соучастников и выдачи тайников с наркотическими средствами, размещенными в ____. (том 4 л.д. 7)

Протоколом проверки показаний на месте от ____.2019, согласно которому, Снегирев В.Е. добровольно изъявил желание показать места, где он оборудовал тайники с наркотическими средствами. Показал о том, что проверку показаний следует начать с адреса: ____.

Снегирев В.Е. остановил служебный автомобиль возле указанного дома. Далее направил участников следственного действия в подъезд дома, где указал на трубу, расположенную в правом углу. Пояснил, что ____.2019 ночью в указанном месте он оборудовал тайник с наркотическим средством.

Далее Снегирев В.Е. направил участников следственного действия в коридор указанного дома. Остановившись в тамбуре, Снегирев В.Е. указал на пролегающую с потолка на пол трубу. Пояснил, что ____.2019 ночью в указанном месте он оборудовал тайник с наркотическим средством.

Далее Снегирев В.Е. направил участников следственного действия к участку местности, расположенному у угла ____ у теплотрассы, Снегирев В.Е. указал на участок утеплителя теплотрассы. Пояснил, что ____.2019 ночью на указанном месте он оборудовал тайник с наркотическим средством.

Далее Снегирев В.Е. направил участников следственного действия к углу ____, расположенного к северу и указал на обочину дороги. Пояснил, что ____ ночью на указанном месте он оборудовал тайник с наркотическим средством, а именно спрятал в снег.

Далее Снегирев В.Е. направил участников следственного действия в подъезд ____ в коридоре, указал на пол у дверного проема, ведущего к лестнице. Пояснил, что на указанном месте ____.2019 ночью он оборудовал тайник с наркотическим средством.

Далее Снегирев В.Е. направил участников следственного действия в ____ в подъезд с восточной стороны. Снегирев В.Е. указал на кучу снега, лежащую в правом углу от входной двери. Пояснил, что на указанном месте ____.2019 ночью он оборудовал тайник с наркотическим средством, а именно спрятал в снег.

Далее Снегирев В.Е. направил участников следственного действия к двери, расположенной с северной стороны, где указал на левый угол с трубой. Пояснил, что на указанном месте ____.2019 ночью он оборудовал тайник с наркотическим средством.

Далее Снегирев В.Е. направил участников следственного действия к участку местности, расположенной у западного угла ____ на кучу снега, пояснил, что на указанном месте ____.2019 ночью он оборудовал тайник с наркотическим средством, а именно спрятал в снег.

Далее Снегирев В.Е. направил участников следственного действия к ____ возле подъезда 2, Снегирев В.Е. указал на установленную с правой стороны трубу. Пояснил, что ____.2019 в утеплителе данной трубы оборудовал тайник с наркотическим средством.

Далее Снегирев В.Е. направил участников следственного действия в подъезд ____ Зайдя в подъезд, Снегирев В.Е. указал на короб трубки, пролегающей слева. Пояснил, что ____.2019 в утеплителе данной трубы оборудовал тайник с наркотическим средством.

Далее Снегирев В.Е. направил участников следственного действия к ____ в подъезд 2, Снегирев В.Е. указал на щель под крыльцом. Пояснил, что на указанном месте ____ ночью он оборудовал тайник с наркотическим средством, а именно спрятал в снег.

Далее Снегирев В.Е. направил участников следственного действия в подъезд 1 ____ в подъезд 1, Снегирев В.Е. указал на трубы, пролегающие с потолка на пол по левой стене. Пояснил, что ____.2019 в утеплителе данной трубы оборудовал тайник с наркотическим средством.

Далее Снегирев В.Е. направил участников следственного действия к ____ у входной двери подъезда 2, Снегирев В.Е. указал на канализационную трубу, установленную справа от входа. Пояснил, что ____2019 в утеплителе данной трубы оборудовал тайник с наркотическим средством.

Далее Снегирев В.Е. направил участников следственного действия в подъезд 2 ____ в подъезд и поднявшись на промежуточную площадку крыльца, Снегирев В.Е. указал на деревянный ящик, установленный на полу. Пояснил, что ____.2019 ночью под данным ящиком он оборудовал тайник с наркотическим средством.

Далее Снегирев В.Е. направил участников следственного действия в подъезд 1 ____ в подъезд, Снегирев В.Е. поднялся на промежуточную площадку крыльца, где указал на электрощитовую, установленную на левой стене. Пояснил, что ____ ночью за указанным им электрощитовым он оборудовал тайник с наркотическим средством.

Далее Снегирев В.Е. направил участников следственного действия в ____. Находясь на участке местности, расположенном на юго-западной части указанного дома, Снегирев В.Е. указал на сваю. Пояснил, что ____.2019 ночью под указанной им сваей в снегу оборудовал тайник с наркотическим средством.

Далее Снегирев В.Е. направил участников следственного действия на участок местности, расположенный с задней стороны ____. Пройдя по тропинке, Снегирев В.Е. указал на металлический гараж, где указал на кучу снега в углу. Пояснил, что ____.2019 ночью в указанном месте он оборудовал тайник с наркотическим средством. К протоколу приобщена фототаблица. (том 4 л.д. 80-96)

Протоколом осмотра места происшествия от ____.2019, в ходе которого осмотрен подъезд ____. В ходе осмотра указанного адреса обнаружены и изъяты 2 свертка обмотанные липкой лентой скотч желтого цвета, содержащие порошкообразное вещество. Упакованы в пакеты № и №. К протоколу приобщена фототаблица. (том 4 л.д. 97-99)

Протоколом осмотра места происшествия от ____.2019, в ходе которого осмотрены участок местности и коридор ____. В ходе осмотра указанного адреса обнаружены и изъяты 3 свертка обмотанные липкой лентой скотч коричневого цвета, содержащие порошкообразное вещество. Упакованы в пакеты № , № и № . К протоколу приобщена фототаблица. (том 4 л.д. 100-103)

Протоколом осмотра места происшествия от ____.2019, в ходе которого осмотрены участок местности и коридор ____. В ходе осмотра указанного адреса обнаружены и изъяты 3 свертка обмотанные липкой лентой скотч синего цвета, содержащие порошкообразное вещество. Упакованы в пакеты №, №и №. К протоколу приобщена фототаблица. (том 4 л.д. 104-107)

Протоколом осмотра места происшествия от ____.2019, в ходе которого осмотрен подъезд № ____. В ходе осмотра указанного адреса обнаружены и изъяты 2 свертка обмотанные липкой лентой скотч синего цвета, содержащие порошкообразное вещество. Упакованы в пакеты № и №. К протоколу приобщена фототаблица. (том 4 л.д. 108-110)

Протокол осмотра места происшествия от ____.2019, в ходе которого осмотрены подъезды № и № ____. В ходе осмотра указанного адреса обнаружены и изъяты 2 свертка обмотанные липкой лентой скотч синего цвета, содержащие порошкообразное вещество. Упакованы в пакеты № и №. К протоколу приобщена фототаблица. (том 4 л.д. 111-113)

Протокол осмотра места происшествия от ____, в ходе которого осмотрен подъезд № ____. В ходе осмотра указанного адреса обнаружены и изъяты 2 свертка обмотанные липкой лентой скотч синего цвета, содержащие порошкообразное вещество. Упакованы в пакеты № и №. К протоколу приобщена фототаблица. (том 4 л.д. 114-116)

Протоколом осмотра места происшествия от ____.2019, в ходе которого осмотрен подъезд № ____. В ходе осмотра указанного адреса обнаружен и изъят1 сверток обмотанный липкой лентой скотч синего цвета, содержащий порошкообразное вещество. Упакован в пакет №. К протоколу приобщена фототаблица.

(том 4 л.д. 117-119)

Протоколом осмотра места происшествия от ____.2019, в ходе которого осмотрен участок местности возле ____ А. ____. В ходе осмотра указанного адреса обнаружены и изъяты2 свертка обмотанные липкой лентой скотч синего цвета, содержащий порошкообразное вещество. Упакованы в пакеты № № . К протоколу приобщена фототаблица. (том 4 л.д. 120-122)

Протоколом обыска от ____.2019 в жилище по адресу ____, согласно которому по месту жительства Снегирева В.Е. обнаружено и изъято: прозрачный полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета, упакованный в пакет №; электронные весы марки «___», «___» и без наименования, упакованные в пакет № ; блокнот «___», упакованный в пакет №; банковская карта «___» с №, упакованная в пакет №; коробка с прозрачными полиэтиленовыми пакетами, упакованный в пакет №; липкие ленты «скотч» в количестве 5 шт., упакованные в пакет №; ноутбук марки «___» с зарядным устройством, упакованный в пакет №; ноутбук марки «___», упакованный в пакет №. (том 4 л.д. 129-133)

Протоколом проверки показаний на месте от ____.2020, согласно которому, Снегирев В.Е. указал, что его показания будут проверяться по адресу: ____. Прибыв на адрес, Снегирев В.Е. указал на 9-ти этажный многоквартирный дом, обозначенный как корпус №. Показал, что по указанию оператора приехал на указанный адрес за партией наркотических средств «___». Далее показал, что необходимо зайти в подъезд №. Находясь в подъезде, Снегирев В.Е. поднялся на 5-й этаж. Далее указал на место, расположенное напротив ____. В стене имеется проем, где имеются пластиковые трубы системы отопления. Указав на основание труб, Снегирев В.Е. пояснил, что с указанного места должен был достать 1 сверток с наркотическим средством «___», но на тот момент сверток не нашел, о чем отписался оператору. К протоколу приобщена фототаблица. (том 4 л.д. 134-141)

Протоколом проверки показаний на месте от ____.2020, согласно которому, Снегирев В.Е. указал, что необходимо проехать к банкомату «___» в магазин «___», расположенного по адресу: ____. В целях содействия следствию, находясь в указанном магазине, Снегирев В.Е. используя предоставленную ему собственную банковскую карту «Сбербанк» №, введя пин-код «___» снял находившиеся на счету банковской карты наличные денежные средства в размере ___ рублей. Пояснил, что данные денежные средства ему на карту были перечислены бухгалтером интернет-магазина «___» при содействии куратора «___», за продажу наркотиков, т.е. за выполнение функций «склада» и «закладчика». К протоколу приобщена фототаблица. (том 4 л.д. 142-149)

Протокол выемки от ____.2020, согласно которому, в магазине «___», расположенном по адресу: ____, у обвиняемого Снегирева В.Е. изъяты денежные средства в размере ___ ___ с номиналом ___ рублей и 2 чека о проведенных операциях. Упакованы в прозрачную папку-файл. К протоколу приобщена фототаблица. (том 4 л.д. 152-158)

Протоколом осмотра предметов от ____.2019, согласно которому осмотрены:

- Пакет № – с весами электронными «___», «___», без наименования всего 3 штуки изъятые ____.2019 в ходе обыска жилища по адресу: ____, подписи понятых, участвующих лиц и лица проводившего изъятие. На момент осмотра целостность пакета № не нарушена, пакет повреждений не имеет.

- Пакет № – с блокнотом «___» изъятый ____.2019 в ходе обыска жилища по адресу: ____, подписи понятых, участвующих лиц и лица проводившего изъятие.

- Пакет № – с банковской картой ___ № изъятый ____.2019 в ходе обыска жилища по адресу: ____, подписи понятых, участвующих лиц и лица проводившего изъятие..

- Пакет № – с коробкой с прозрачными полимерными пакетами с зажимом, трех разных размеров общее количество пакетиков ___ штуки, полимерные пакетики размером 100 мм х 110 мм в количестве ___ штук, полимерные пакетики размером 130 мм х 75 мм в количестве ___ штук, полимерные пакетики размером 40 мм х 70 мм в количестве ___ штуки, изъятая ____.2019 в ходе обыска жилища по адресу: ____, подписи понятых, участвующих лиц и лица проводившего изъятие.

- Пакет № – липкие ленты скотч в количестве 5 (пяти) изъятые ____.2019 в ходе обыска жилища по адресу: ____, подписи понятых, участвующих лиц и лица проводившего изъятие.

- Пакет № –ноутбук ___ изъятый ____.2019 в ходе обыска жилища по адресу: ____, подписи понятых, участвующих лиц и лица проводившего изъятие.

- Пакет № –ноутбук ___ с зарядным устройством изъятый ____.2019 в ходе обыска жилища по адресу: ____ подписи понятых, участвующих лиц и лица проводившего изъятие.

Осмотренные предметы упакованы в исходные упаковки, места вскрытий оклеены фрагментом белого бумажного листа с пояснительной надписью, а также тремя фрагментами бумажного листа с оттисками печати «Для пакетов 7/1 * МВД РФ *МВД по ____ (Якутия)», на конверте сделаны отметки, заверенные подписям следователя». (том 3 л.д. 18-25)

Осмотренное признано вещественными доказательствами и приобщено к материалам уголовного дела. Постановлением от ____.2019 сданы в камеру хранения вещественных доказательств СЧ по РОПД СУ МВД по РС (Я). (том 3 л.д. 26-29)

Протоколом осмотра предметов от ____.2019, согласно которому осмотрен сотовый телефон марки «___», изъятый в ходе личного досмотра Снегирева В.Е. ____.2019, упакованный в пакет №. После осмотра сотовый телефон упакован в исходный конверт, в месте вскрытия которого оклеен фрагментом белого бумажного листа с пояснительной надписью, а также тремя фрагментами бумажного листа с оттисками печати «Для пакетов 7/1 * МВД РФ *МВД по ____ на конверте сделаны отметки, заверенные подписями участвовавших лиц». Конверт обозначен как Пакет №.(том 3 л.д. 30-50)

Протоколом осмотра предметов от ____.2019, согласно которому осмотрены:

Осмотру подлежит Пакет № с содержимым, обнаруженным и изъятым ____.2019 в ходе проведения личного досмотра Снегирева В.Е.

Осмотру подлежит Пакет № с содержимым, обнаруженным и изъятым ____.2019 в ходе обыска жилища Снегирева В.Е. производившегося по адресу: ____

Осмотру подлежит Пакет № с содержимым, обнаруженным и изъятым ____.2019 в ходе осмотра места происшествия производившегося по адресу: ____.

Осмотру подлежит Пакет № с содержимым, обнаруженным и изъятым ____.2019 в ходе осмотра места происшествия производившегося по адресу: ____.

Осмотру подлежит Пакет № с содержимым, обнаруженным и изъятым ____.2019 в ходе осмотра места происшествия производившегося по адресу: ____.

Осмотру подлежит Пакет № с содержимым, обнаруженным и изъятым ____.2019 в ходе осмотра места происшествия производившегося по адресу: ____.

Осмотру подлежит Пакет № с содержимым, обнаруженным и изъятым ____.2019 в ходе осмотра места происшествия производившегося по адресу: ____.

Осмотру подлежит Пакет № с содержимым, обнаруженным и изъятым ____.2019 в ходе осмотра места происшествия производившегося по адресу: ____.

Осмотру подлежит Пакет № с содержимым, обнаруженным и изъятым ____.2019 в ходе осмотра места происшествия производившегося по адресу: ____.

Осмотру подлежит Пакет № с содержимым, обнаруженным и изъятым ____2019 в ходе осмотра места происшествия производившегося по адресу: ____.

Осмотру подлежит Пакет № с содержимым, обнаруженным и изъятым ____.2019 в ходе осмотра места происшествия производившегося по адресу: ____.

Осмотру подлежит Пакет № с содержимым, обнаруженным и изъятым ____.2019 в ходе осмотра места происшествия производившегося по адресу: ____.

Осмотру подлежит Пакет № с содержимым, обнаруженным и изъятым ____.2019 в ходе осмотра места происшествия производившегося по адресу: ____.

Осмотру подлежит Пакет № с содержимым, обнаруженным и изъятым ____.2019 в ходе осмотра места происшествия производившегося по адресу: ____.

Осмотру подлежит Пакет № с содержимым, обнаруженным и изъятым ____.2019 в ходе осмотра места происшествия производившегося по адресу: ____.

Осмотру подлежит Пакет № с содержимым, обнаруженным и изъятым ____.2019 в ходе осмотра места происшествия производившегося по адресу: ____.

Осмотру подлежит Пакет № с содержимым, обнаруженным и изъятым ____.2019 в ходе осмотра места происшествия производившегося по адресу: ____.

Осмотру подлежит Пакет № с содержимым, обнаруженным и изъятым ____2019 в ходе осмотра места происшествия производившегося по адресу: ____

Осмотру подлежит Пакет № с содержимым, обнаруженным и изъятым ____2019 в ходе осмотра места происшествия производившегося по адресу: ____ Осмотренные предметы помещены и вещества помещены в исходные конверты, место вскрытия оклеено и заверена подписью понятых и следователя, опечатано печатью «Для пакетов № * МВД РФ * МВД по ____

(том 3 л.д. 54-57) Осмотренное признано вещественными доказательствами и приобщено к материалам уголовного дела. Постановлением от ____.2019 сданы в камеру хранения вещественных доказательств СЧ по РОПД СУ МВД по РС (Я).(том 3 л.д. 58-64)

Протоколом осмотра предметов от ____.2019, согласно которому осмотрены: Осмотру подлежит Пакет № с содержимым, обнаруженным и изъятым ____.2019 оперуполномоченными Отдела № УНК МВД по ____ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств» производившегося на ____

- 10 (десять) пакетиков из бесцветного прозрачного полимерного материала с комплиментарными застежками и полосами красного цвета вдоль горловин. В пакетиках содержится порошкообразное с комками (кристаллами) вещество кремово-белого цвета;

- комок склеенных между собой фрагментов полимерного материала и липкой ленты синего цвета.

Осмотренные предметы помещены и вещества помещены в исходный конверт, место вскрытия оклеено и заверена подписью следователя, опечатано печатью «Для пакетов № * МВД РФ * МВД по ____ (Якутия)». (том 3 л.д. 65-66).

Осмотренное признано вещественными доказательствами и приобщено к материалам уголовного дела. Постановлением от ____2019 сданы в камеру хранения вещественных доказательств СЧ по РОПД СУ МВД по РС (Я). (том 3 л.д. 67-69)

Протоколом осмотра предметов от ____.2020, согласно которому осмотрен интернет-магазин «___», осуществляющий свою деятельность на интернет-сайте ««https://legalrc.com».(том 3 л.д.82-88)

Протоколом дополнительного осмотра предметов от ____.2020, согласно которому осмотрен сотовый телефон марки «___», изъятый в ходе личного досмотра Снегирева В.Е. ____.2019, упакованный в пакет №.

После произведенного осмотра сотовый телефон «___» с установленной сим-картой сотового оператора «___» отключен и помещен в исходную упаковку (конверт), вскрытый край конверта склеен и опечатан фрагментом бумаги с оттиском круглой печати «МВД РФ * МВД по ____ (Якутия) * Для пакетов №» и скреплен подписью следователя. (том 3 л.д. 89-149)

Протоколом осмотра документов от ____.2020, согласно которому, осмотру подлежит приложенный к сопроводительному письму банка «QIWI» за исх. № от ____.2020 CD – R диска.

После произведенного осмотра CD-R диск, упакован в бумажный конверт, обозначенный, как Пакет №, клапан которого заклеена и опечатана фрагментом бумаги с оттиском печати «Для пакетов 7/1 * МВД РФ * МВД по ____ заверена подписью следователя.

Осмотренное признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела. (том 6 л.д. 50-57)

Протоколом осмотра документов от ____.2020, согласно которому, осмотру подлежит приложенный к сопроводительному письму ПАО «___» за исх. № ВР-04/51427-К от ____ CD – R диск.

После произведенного осмотра CD-R диск, упакован в бумажный конверт, обозначенный, как Пакет №, клапан которого заклеена и опечатана фрагментом бумаги с оттиском печати «Для пакетов 7/1 * МВД РФ * МВД по ____ (Якутия)», заверена подписью следователя.

Осмотренное признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела. (том 6 л.д. 69-74)

Протоколом осмотра предметов от ____.2020, согласно которому, осматриваемые денежные средства и чеки упакованы в прозрачную папку-файл, опечатанную печатью «Для пакетов № МВД по РС (Я) МВД РФ», печать заверена подписями следователя, обвиняемого и защитника. На бирке пакета имеется надпись печатными буквами: «вещественные доказательства по уголовному делу № денежные средства в сумме ___ и два чека банкомата «___», изъятые в ходе выемки у обвиняемого Снегирева В.Е. ____.2020.

Осмотренные признаны вещественными доказательствами и переданы на хранение в ЦФО МВД по ____ (Якутия). (том 4 л.д. 164-168)

Сведения информационной базы «___» от ____.2020, согласно которому, зафиксированы следующие отправления:

- ___ рейс №,отправление ____.2019 23:20, маршрут ____, высадка ____2019 03:47.

- ___, рейс №,отправление ____.2019 21:00, маршрут ____ высадка ____.2019 03:26.

- ___, рейс №,отправление ____.2019 04:30, маршрут ____, регистрация ____ 19:41.

- ___ рейс №,отправление ____.2019 22:25, маршрут ____, высадка ____ 01:12.

- ___ рейс №,отправление ____.2019 01:40, маршрут ____, регистрация ____ в 18:59.

___, рейс №, отправление ____.2019 19:15, маршрут ____, высадка ____2019 23:12. (том 6 л.д. 6-11)

Сведения АО «___» от ____2019 полученные в ответ на запрос, согласно которым, Снегирев В.Е., ____ г.р., действительно вылетал рейсом авиакомпании «___»:- № ____.2019 г. по маршруту ____; - № ____.2019 г. по маршруту ____ (том 6 л.д. 13)

Сведения АО «___» от ____.2020 полученные в ответ на запрос, согласно которым, на имя Снегирева В.Е., ____ г.р., действительно были приобретены авиабилеты на следующие рейсы АО «___»:- № дата вылета ____.2019 г. по маршруту ____. Авиабилет № был приобретен ____;- № дата вылета ____2019 г. по маршруту ____ авиабилет № был приобретен ____2019 г.; (том 6 л.д. 15-17)

Сведения АО «___» от ____.2020 полученные в ответ на запрос, согласно которым, Снегирев В.Е., ____ г.р., приобрел авиабилет и совершил следующие рейсы:- № за ____.2019 г. ____;- № ____.2019 г. ____ ____.2019 г. ____;- № за ____ ____;- № за ____.2019 г. ____ за ____2019 г. ____ № за ____2019 г. ____. (том 6 л.д. 19-23)

Заключением эксперта №/ф от ____.2019, согласно которому, сделаны следующие выводы:

1. – в двух пакетиках из пакета №, изъятые ____.2019 в ходе проведения личного досмотра Снегирева В.Е., содержит в своем составе содержит в своем составе наркотическое средство ___

Вес наркотического средства в двух пакетиках из пакета №, изъятого ____.2019 в ходе проведения личного досмотра Снегирева В.Е., на момент проведения экспертизы соответственно составил ___ ____ вес на момент проведения экспертизы составил ___ г.

На основании справки об исследовании №/ф от ____.2019 г. вес наркотического средства в двух пакетиках из пакета №, изъятого ____.2019 в ходе проведения личного досмотра Снегирева В.Е., на момент проведения первоначального исследования соответственно составлял ___ г (общий вес составлял ___ г);

2. – в пакете из пакета №, изъятом ____.2019 в ходе обыска в жилище Снегирева В.Е., производившегося по адресу: ____, содержит в своем составе наркотическое средство ___

Вес наркотического средства в пакете из пакета №, изъятом ____.2019 в ходе обыска в жилище Снегирева В.Е., производившегося по адресу: ____, на момент проведения экспертизы соответственно составил ___ г.

3. – в пакете №, изъятое ____.2019 года в ходе осмотра места происшествия по адресу: ____, с утеплителя трубы канализации, установленного в тамбуре, содержит в своем составе наркотическое средство ___.

Вес наркотического средства из пакета №, на момент проведения экспертизы составил ___ г;

- в пакете №, изъятое ____.2019 года в ходе осмотра места происшествия по адресу: ____, с утеплителя трубы канализации, установленного в тамбуре, содержит в своем составе наркотическое средство ___

Вес наркотического средства из пакета № , на момент проведения экспертизы составил ___ г;

4. – в пакете №, изъятое ____.2019 в ходе осмотра места происшествия по адресу: ____, с утеплителя теплотрассы, содержитв своем составе наркотическое средство ___

Вес наркотического средства из пакета № , на момент проведения экспертизы составил ___ г;

– в пакете №, изъятое ____2019 в ходе осмотра места происшествия по адресу: ____, с угла дома в снегу, содержитв своем составе наркотическое средство ___

Вес наркотического средства из пакета № , на момент проведения экспертизы составил ___ г;

– в пакете №, изъятое ____.2019 в ходе осмотра места происшествия по адресу: ____, под полом в коридоре, содержитв своем составе наркотическое средство ___

Вес наркотического средства из пакета № , на момент проведения экспертизы составил ___ г;

5. – в пакете №, изъятое ____ в ходе осмотра места происшествия по адресу: ____, при входе в коридор справа, содержитв своем составе наркотическое средство ___

Вес наркотического средства из пакета № , на момент проведения экспертизы составил ___ г;

- в пакете №, изъятое ____ в ходе осмотра места происшествия по адресу: ____, при входе в прихожую слева, с утеплителя трубы, содержитв своем составе наркотическое средство ___

Вес наркотического средства из пакета № , на момент проведения экспертизы составил ___ г;

- в пакете №, изъятое ____.2019 в ходе осмотра места происшествия по адресу: ____, у угла дома в снегу, содержитв своем составе наркотическое средство ___

Вес наркотического средства из пакета № , на момент проведения экспертизы составил ___ г;

6. – в пакете №, изъятое ____2019 в ходе осмотра места происшествия по адресу: ____, трубы перед входной дверью, содержитв своем составе наркотическое средство ?-___

Вес наркотического средства из пакета № , на момент проведения экспертизы составил ___ г;

- в пакете №, изъятое ____.2019 в ходе осмотра места происшествия по адресу: ____, с утеплителя трубы при входе в подъезд, содержитв своем составе наркотическое средство ___

Вес наркотического средства из пакета № , на момент проведения экспертизы составил ___ г;

7. – в пакете №, изъятое ____.2019 в ходе осмотра места происшествия по адресу: ____, во втором подъезде под лестницей, содержитв своем составе наркотическое средство ___

Вес наркотического средства из пакета № , на момент проведения экспертизы составил ___ г;

– в пакете №, изъятое ____ в ходе осмотра места происшествия по адресу: ____, с утеплителя трубы первого подъезда, содержитв своем составе наркотическое средство ?-Пирролидиновалерофенон - производное N-метилэфедрона.

Вес наркотического средства из пакета № , на момент проведения экспертизы составил 0,628 г;

8. – в пакете №, изъятое ____.2019 в ходе осмотра места происшествия по адресу: ____, с утеплителя трубы расположенного справа от входа, содержитв своем составе наркотическое средство ___

Вес наркотического средства из пакета № , на момент проведения экспертизы составил ___ г;

– в пакете №, изъятое ____.2019 в ходе осмотра места происшествия по адресу: ____, под ящиком, содержитв своем составе наркотическое средство ___

Вес наркотического средства из пакета № , на момент проведения экспертизы составил ___ г;

9. – в пакете №, изъятое ____.2019 в ходе осмотра места происшествия по адресу: ____, под ящиком, содержитв своем составе наркотическое средство ___

Вес наркотического средства из пакета № , на момент проведения экспертизы составил ___ г;

10. – в пакете №, изъятое ____.2019 в ходе осмотра места происшествия по адресу: ____ возле сваи в снегу, содержитв своем составе наркотическое средство ___

Вес наркотического средства из пакета № , на момент проведения экспертизы составил ___ г;

- в пакете №, изъятое ____.2019 в ходе осмотра места происшествия по адресу: ____ возле угла гаража в снегу, содержитв своем составе наркотическое средство ___

Вес наркотического средства из пакета № , на момент проведения экспертизы составил ___ г.

Общий вес наркотического средства из пакетов №, изъятых ____.2019 года в ходе семнадцати осмотров мест происшествий, производившихся по адресам: ____ на момент проведения экспертизы составил ___ г.

Каких-либо иных примесей наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, в данном веществе из пакетов № не обнаружено.(том 3 л.д. 156-168)

Заключением эксперта №/ф от ____.2019, согласно которому, сделаны следующие выводы:

Представленное на исследование порошкообразное вещество в 10 (десяти) полимерных пакетиках из пакета №, обнаруженное и изъятое ____.2019 г. в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» ____, содержит в своем составе наркотическое средство ___.

Вес вещества (наркотического средства) в 10 (десяти) полимерных пакетиках из пакета № , на момент проведения настоящей экспертизы составил, по пакетикам, соответственно, ___

Первоначальный вес вещества (наркотического средства) в 10 (десяти) полимерных пакетиках из пакета №, согласно справке об исследовании №/ф от ____.2019 г., составлял, по

пакетикам, соответственно, ___ г, ___ г (общий вес ___ г). (том 3 л.д. 194-196)

Суд оценивает вышеприведенные доказательства следующим образом:

Показания подсудимого Снегирева В.Е., данные им во время предварительного следствия об обстоятельствах совершения преступлений, суд находит достоверными и относимыми к настоящему уголовному делу ввиду того, что обстоятельства, указанные ей, нашли свое подтверждение в суде, и не противоречат с другими доказательствами.

-протоколы осмотра документов, протоколы обыска, протоколы осмотра вещественных доказательств, протоколы проверки показаний на месте, заключения экспертов собраны без нарушения закона, поэтому они в отдельности, а также в совокупности с другими доказательствами относятся к настоящему делу и достоверно свидетельствуют об обстоятельствах, установленных судом;

- показаниями свидетелей А., А., В., С., установлено, что они участвовали в качестве понятого при проведении следственных действий в их присутствии, обнаруживали и изымали вещества. Тем самым установлена причастность подсудимого к описываемым событиям.

- показаниями свидетеля Щ., П., Ф., К., Г. установлено, что они также работали в интернетмагазине «___» как и подсудимый Снегирев В.Е.

В целом оценка вышеприведенных доказательств, дают суду основания для вывода о том, что они собраны без нарушения закона, и каждое исследованное доказательство в отдельности, и в совокупности с другими доказательствами относятся к настоящему делу и достоверно свидетельствуют об обстоятельствах, установленных судом.

Анализ доказательств дает суду основания для следующих выводов:

Показания свидетелей и подсудимого данных в ходе предварительного следствия суд оценивает как достоверные. Данные показания не противоречивы и дополняют друг друга. Из исследованных доказательств, что Снегирев В.Е. участвовал в преступном сообществе, занимающуюся незаконным сбытом наркотических средств, в качестве закладчика. Подсудимый Снегирев В.Е. покушался на сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, при этом использовал электронные и информационно-телекоммуникационных сети (включая сеть «Интернет»), Подсудимый Снегирев В.Е. получал наркотические вещества и указания по производству закладок и их описанию от «оператора», тем самым являлся участником организованной преступной группы.

Протоколами осмотра места происшествия, осмотра предметов, документов установлено, что Снегирев В.Е. причастен к совершению вменяемых ей преступлений.

На основе оценки и анализа доказательств суд приходит к выводу о виновности Снегирева В.Е. в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере. Преступление подсудимым не было доведено до конца.

Снегирев В.Е. участвовал в преступном сообществе (преступной организации). При правовой оценке действий Снегирев В.Е. суд приходит к следующим выводам:

-изученные доказательства свидетельствуют о том, что подсудимый действовал умышленно;

-мотивом совершения преступлений явились желание получить материальную выгоду.

Изучив материалы дела, суд квалифицирует противоправные действия Снегирева В.Е. по ч.3 ст.30- ч.5 ст.228.1 УК РФ покушение, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение незаконного сбыта наркотических средств,

совершенное с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Суд квалифицирует противоправные действия Снегирева В.Е. по ч.2 ст.210 УК РФ- участие в преступном сообществе(преступной организации)

С учетом отсутствия данных о наличии у Снегирева В.Е. психических заболеваний, прохождении им лечения, суд приходит к выводу, что он является вменяемым, может в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, в связи с этим подлежит наказанию за совершенные преступления.

Отягчающих наказание подсудимого Снегирева В.Е. обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ суд по делу не усматривает.

Снегирев В.Е. совершил особо тяжкое преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств и тяжкое преступления против общественной безопасности.

При назначении наказания судом с учетом фактических обстоятельств и тяжести совершенных преступлений не установлены основания применения ч.6 ст.15 УК РФ в отношении подсудимого Снегирева В.Е.

С места жительства Снегирев В.Е. характеризуется положительно.

В качестве смягчающего наказание обстоятельств Снегирева В.Е. суд учитывает по обоим эпизодам преступлений полное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, молодой возраст, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Кроме смягчающих наказание обстоятельств, при решении вопроса о назначении подсудимому Снегиреву В.Е. наказания, суд учитывает обстоятельства, характеризующие личность подсудимой, а также обстоятельства совершения, тяжесть, характер и степень общественной опасности данного преступления, личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого.

Суд не может признать совокупность смягчающих обстоятельств исключительными и применить к подсудимому правила ст.64 УК РФ.

Наказание Снегиреву В.Е. назначается с применением положений ч.1 ст.62, ч.3 ст.66 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимого, степени повышенной общественной опасности преступлений, которые направлены против здоровья населения и общественной нравственности и безопасности, роли подсудимого, который действовал с корыстным мотивом с целью заработать быстрое денежное вознаграждение, а также с учетом справедливости и обеспечения достижения цели наказания, суд приходит к выводу, что подсудимый представляет повышенную общественную опасность для общества, поэтому у суда нет оснований для условного осуждения, суд считает, что его исправление возможно только с изоляцией от общества и в соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ считает необходимым назначить меру наказания связанную с реальным лишением свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

При этом суд с учетом смягчающих обстоятельств, материального положения подсудимого, считает возможным не назначать подсудимому дополнительные наказания в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

С учетом тяжести совершенного преступления суд считает необходимым назначить Снегиреву В.Е. дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Согласно п.34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58, при применении статей 62, 65 и 68 УК РФ в случае совершения неоконченного преступления указанная в этих нормах часть наказания исчисляется от срока или размера наказания, которые могут быть назначены по правилам статьи 66 УК РФ.

Если в результате применения статей 66 и (или) 62 УК РФ либо статей 66 и 65 УК РФ срок или размер наказания, который может быть назначен осужденному, окажется менее строгим, чем низший предел наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ, то наказание назначается ниже низшего предела без ссылки на статью 64 УК РФ. В таких случаях верхний предел назначаемого наказания не должен превышать срок или размер наказания, который может быть назначен с учетом положений указанных статей.

Таким же образом разрешается вопрос назначения наказания в случае совпадения верхнего предела наказания, которое может быть назначено осужденному в результате применения указанных норм, с низшим пределом наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ.

В соответствии со ст.81 УПК РФ вопрос о вещественных доказательствах подлежит оставлению без рассмотрения до разрешения по существу выделенных уголовных дел.

Суд при разрешении вопроса о процессуальных издержках - расходов по оплате труда адвоката Айдаевой Д.Э., на основании ст. 132 УПК РФ установил, что они подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета с взысканием с подсудимого Снегирева В.Е. в порядке регресса.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308, 309, УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Снегирева В.Е. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30- ч.5 ст.228.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде 9 (девяти) лет лишения свободы без штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Признать Снегирева В.Е. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.210 УК РФ и назначить ему наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы без штрафа, с ограничением свободы на 1 (один) год 6 (месяцев).

На основании ч.3ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде 10 (десяти) лет лишения свободы без штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с ограничением свободы на 1 (один) год 6 (месяцев), с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Возложить на Снегирева В.Е. следующие ограничения: не покидать жилое помещение с 23 часов до 06 часов утра, не менять место жительства без согласия специализированного органа ведующего исполнением наказания, не покидать территорию населенного пункта избранного местом проживания без согласия специализированного органа ведующего исполнением наказания, являться на регистрацию 1 раз в месяц.

Меру пресечения Снегиреву В.Е. содержание под стражей оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок наказания время содержания под стражей с ____.2019г. по день вступления приговора в законную силу на основании ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день

содержания под стражей за один день отбывания наказания в колонии строгого режима.

Защитнику Айдаевой Д.Э. выплатить ___ рублей за оказание юридической помощи Снегиреву В.Е.

Взыскать с Снегирева В.Е. судебные издержки в размере ___ рублей в порядке регресса.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

-___

___

-___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Приговор может быть обжалован в течение десяти суток со дня его провозглашения в Верховный суд Республики Саха (Якутия), а осужденным, находящимся под стражей, в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

В случае обжалования приговора осужденный имеет право заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, право пригласить адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ч.4 ст.16 УПК РФ). В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

При получении копий апелляционных жалоб или представления, затрагивающих интересы осужденного, последний в течение десяти суток вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае

подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Судья Якутского городского суда: Д.А. Петраков

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».